교통사고 판례 및 조정 사례

총 77개 레코드

1. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 녹색직진 대 적색직진

ID

차1-1_precedent_1

도표 번호

차1-1

content

대법원 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결
신호등에 의하여 교통정리가 행하여지는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 되고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 올 경우까지 예상하여 그에 따른 사고 발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 이른 아침 시간대의 통행량이 많지 않은 교차로라고 하여 달리 볼 것도 아니다.
대법원 2001. 9. 7. 선고 2001다40732판결
다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 (i)이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 (ii)다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 (iii)또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-1&chartType=1

2. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 녹색 직진 대 녹색이나 황색 진입 적색 충돌

ID

차1-2_precedent_1

도표 번호

차1-2

content

대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결
교차로의 신호가 진행신호에서 정지신호로, 또는 정지신호에서 진행신호로 바뀌는 즈음에는 신호를 위반하여 교차로를

통과하는 차량이 종종 있으므로 신호가 정지신호에서 진행신호로 막 바뀐 즈음에 진행신호를 따라 교차로를 통과하려는 자동차 운전자는 비록 자신은 교통신호를 준수하면서 운행하고 있다고 하더라도, 좌우에서 이미 교차로를 진입하고 있는 차량이 있는지 여부를 살펴보고 또한 그러한 차량이 있는 경우 그 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무가 있다.
대법원 1994. 6. 14. 선고 93다57520 판결
B가 교차로에 진입하기 직전에 진행방향 신호가 직진신호로 바뀌어 감속하지 아니한 채 시속 약 60km로 교차로를 진입하면서, 그 진입 전에 이미 위 교차로의 오른쪽에서 정지신호로 바뀐 뒤에도 계속하여 시속 40~50km로 교차로를 진입하여 들어오는 A 승용차를 발견하고도 A가 정지할 것으로만 믿고 별다른 조치를 취하지 아니한 채 그대로 통과하려다 사고가 발생한 경우 A의 과실 70%, B의 과실 30%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-2&chartType=1

3. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 적색 직진 대 적색 직진

ID

차1-4_precedent_1

도표 번호

차1-4

content

서울민사지방법원 1993. 3. 31. 선고 92가합79931 판결
야간에 편도2차로의 사거리(十자) 교차로에서 A차량(덤프트럭)이 왼쪽 교차도로에서 2차로를 따라 주행하던 중 정지선 5미터 앞에서 예비신호를 받고도 정차하거나 주변 차량들의 움직임을 잘 살피지 아니하고 그대로 직진하여 통과한 과실로, 오른쪽 교차도로에서 신호에 따라 안전하게 운전해야 할 주의의무에 위반하여 예비신호를 받고도 그대로 직진하던 B차량(버스)의 왼쪽 앞부분을 위 덤프트럭의 오른쪽 앞부분으로 충돌한 사고 : B과실 50%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-4&chartType=1

4. 직진 대 직진 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 적색점멸 직진 대 황색점멸 직진

ID

차1-5_precedent_1

도표 번호

차1-5

content

대전지방법원 2015. 1. 20. 선고 2014나9524 판결
피고 차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 일시정지하지 않은 채 제한속도를 시속 20㎞ 이상 위반한 과속 상태로 교차로에 진입하면서 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 진입한 원고 차량을 충격한 사고에 대하여 피고 차량이 일시정

지 없이 과속 상태로 주행한 과실 인정하되 다만 원고 차량도 황색점멸신호에 진행하면서 피고 차량의 진행상황에 대한 주의를 소홀히 한 잘못이 인정된다고 보아 피고 차량의 책임을 일부 제한함. 원고 차량 과실 10%, 피고 차량 과실 90%
서울중앙지방법원 2016. 10. 21. 선고 2016가단5109218 판결
적색 점멸 신호와 황색 점멸 신호만이 가동되고 있는 신호등에 의해 교통정리가 이루어지고있지 않은 사거리 교차로에서, A차량이 좌측도로에서 적색점멸 신호에 일시정지하지 않고 직진하고, B차량이 우측도로에서 황색점멸 신호에 직진하다가 충돌한 사고에서, 교차로 동시 진입 사고로 A 과실 70%, B 과실 30%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A81-5&chartType=1

5. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 적색직진 대 녹색화살표 신호좌회전

ID

차2-1_precedent_1

도표 번호

차2-1

content

인천지방법원 1993. 12. 23. 선고 93가단5580 판결
주간에 신호기 있는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 차량정지신호가 들어왔음에도 불구하고 직진한 과실로, 반대방향에서 녹색화살표신호에 따라 좌회전하던 B차량을 충돌한 사고 : B과실 0%
서울고등법원 2007.1.11. 선고 2006나57393 판결
야간에 교통신호기가 설치된 삼거리(T자) 교차로에서 신호를 위반(적색)하여 직진하던 A차량이 맞은편 주행 방향에서 신호에 따라 좌회전하던 B차량의 조수석 쪽 측면을 충격한 사고 : B과실 0%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-1&chartType=1

6. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색직진 대 녹색(적색)신호위반 좌회전

ID

차2-2_precedent_1

도표 번호

차2-2

content

대전고등법원 2008. 7. 17. 선고 2007나12249 판결
야간에 교통신호기가 설치된 삼거리(T자) 교차로에서 신호 위반(적색)하여 좌회전하던 B차가 맞은편 주행 방향에서 직좌신호에 따라 직진하던 A차를 들이받은 사고 : B과실 100%

수원지방법원 2010. 6. 23. 선고 2009나36576 판결
야간에 교통신호기가 설치된 사거리(十자) 교차로에서 신호 위반(적색)하여 좌회전하던 B차가 맞은편 주행 방향에서 신호에 따라 직진하던 A차를 들이받은 사고 : B과실 100%
서울중앙지방법원 2005. 8. 10. 선고 2005가단17011 판결
야간에 편도 4차로의 신호등 있는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 신호에 따라 2차로를 직진하여 교차로를 거의 통과하던 중 위 교차로 반대방향에서 좌회전 금지구역임에도 불구하고 뒤늦게 좌회전하여 교차로에 진입한 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 0%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-2&chartType=1

7. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 황색직진 대 녹색신호위반 좌회전 진입 후 황색에 충돌

ID

차2-3_precedent_1

도표 번호

차2-3

content

서울고등법원 1986. 12. 30. 선고 86나2674 판결
야간에 신호등이 설치된 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 좌회전하던 중 교차로 진입선을 넘는 순간 좌회전 신호에서 황색 또는 적색의 정지신호로 바뀌는데도 불구하고 그 진입선 직전 또는 교차로 직전에 정지하지 아니하였음은 물론 전방좌우를 제대로 살피지 아니한 채 서둘러 좌회전한 과실로 맞은 편에서 술에 취한 채 적색의 정지신호에 직진하여 오던 A이륜차(무면허)의 앞바퀴 부분을 위 차량의 좌측 앞 범퍼부분으로 들이받은 사고 : B과실 40%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-3&chartType=1

8. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 황(적)색 직진 대 황(적)색 좌회전(동일신호)

ID

차2-4_precedent_1

도표 번호

차2-4

content

인천지방법원 1998.10.23. 선고 97가단8474 판결
야간 신호기 있는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 적색신호에 좌회전을 한 과실로, 반대방향에서 적색신호에 직진하던 A이륜차를 충격하여 동승자(안전모 미착용, 운전자에게 주의환기의무 미이행)에게 상해를 입게 한 사고 : B과실

65%
수원지방법원 1994.2.3. 92가단47294 판결
야간에 신호기 있는 편도3차로의 삼거리(T자) 교차로에서 B차량(버스)이 적색신호에 좌회전을 한 과실로, 반대방향에서 안전모를 미착용한 채 편도3차로 중 2차로를 따라 적색신호에 직진하던 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 50%
서울남부지방법원 2018.9.5. 선고 17가단226623 판결
신호등이 있는 삼거리(T자) 교차로에서 전방 신호기 황색등화에 직진한 B차량과 좌회전 금지구역인 반대편 도로에서 전방 신호기 적색등화에 좌회전을 한 A이륜차 간의 충돌 사고 : B과실 60%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-4&chartType=1

9. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색 비보호 좌회전 대 맞은편 녹색 직진

ID

차2-6_precedent_1

도표 번호

차2-6

content

서울고등법원 2010. 6. 18. 선고 2009나93000 판결
야간에 삼거리(T자) 교차로에서 A차량이 비보호 좌회전을 하다 맞은 편에서 신호에 따라 직진을 하는 B이륜차를 충격하여 상해를 입힌 사고 : B과실 10%
서울남부지방법원 2016. 3. 16. 선고 2015가단227332 판결
주간에 신호등 및 비보호 좌회전 표지가 있는 삼거리(T자) 교차로에서 A차량이 선행 차량을 따라 서행으로 비보호 좌회전 하던 중 맞은편에서 직진신호에 따라 주행하여 오는 차량의 흐름을 잘 살펴 그 운행에 방해되지 않는 방법으로 안전하게 좌회전할 의무를 게을리 한 과실로, 교차로에 진입하기 전에 먼저 비보호 좌회전 하는 차량(제3차량)이 있었음에도 전혀 속도를 줄이지 아니한 채 만연히 신호에 따라 빠른 속도로 교차로에 진입하여 직진하던 B차량을 충격한 사고 : B과실 10%
광주지방법원 2015. 10. 21. 선고 2015가단29829 판결
주간에 신호등 및 비보호좌회전 표지가 있는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 비보호좌회전으로 통과하던 중 반대 차로의 신호가 직진일 경우 반대 차로에서 오는 차량에 방해가 되지 않도록 조심히 좌회전을 해야 할 의무를 위반하여 방향지시등도 켜지 않고 좌회전 한 과실로, 전방주시의무를 태만히 한 채 신호에 따라 직진하던 B차량의 왼쪽 앞 범퍼 부분을 A차량의 왼쪽 앞 범퍼 부분으로 충돌한 사고 : B과실 10%
대구지방법원 2017. 5. 25. 선고 2016나309440 판결
비보호 좌회전 구역에서 좌회전하는 차량은 반대방향에서 차량 진행신호에 따라 직진해 오는 차량에 주의하면서 직진 차량의 통행에 방해되지 않는 방법으로 좌회전을 조심스럽게 하여야한다. 한편 정상 신호에 따라 직진하는 차량은 비보호 좌회전을 시도하려는 차량이 미리 교차로에서 대기하고 있거나 충분한 거리를 두고 좌회전을 시도하고 있는 경우가 아닌 한 반대방향 진행 차량이 직진할 것을 기대하고 운전하는 것이 일반적이고 비보호 좌회전 차량 운전자에게 신호위반 책임을 지우지 않게 되었다고 하더라도 마찬가지이다. 시야가 일부 제한되는 야간에 발생한 사고로 직진 차량에게 특별히 주의의무를 위반한 사정이 없어 B 직진차량 0%
서울남부지방법원 2018. 8. 31. 선고 2018SK11137 판결
B 직진차량이 규정 속도 이내이고 양 차량 동시 교차로 진입하였고 A 비보호 좌회전 차량이 선행하던 직진 차량 뒤에서 급진입하여 좌회전한 경우 B 차량이 A차량의 비보호 좌회전과의 충돌을 인지하고 브레이크를 밟아 제동이 시작되기까지의 공주거리에도 못 미치는 약 18m 전방에서 발견한 경우로, B차량 0% (1심은 B차량 10%).
서울중앙지방법원 2022. 9. 23. 선고 2019가단5263052 판결

주간에, B 직진 이륜 차량이 제한속도 시속 70km 도로에서 시속 93 ~ 100km 속도로 과속하다가 맞은편에서 A 비보호 좌회전 차량과 충돌한 사고에서, 직진 차량 좌측 좌회전 차로에 승용차가 정차하고 있어 시야장애가 있었던 점과 B차량의 과속을 감안하여 B직진 이륜차 20%, A비보호 좌회전 차량 80%.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A82-6&chartType=1

10. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색직진 대 녹색화살표 좌회전

ID

차3-1_precedent_1

도표 번호

차3-1

content

서울고등법원 2008. 8. 1. 선고 2004나25484 판결
주간에 신호기 있는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 신호를 위반하여 좌회전 하던 중 녹색 등화에 따라 직진하던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 100%
대법원 2001. 11. 9. 선고 2001다56980 판결
편도 4차로와 차선없는 도로가 만나는 교차로에서 A이륜차가 적색정지신호 임에도 불구하고 신호를 위반하여 직진하던 중 A이륜차 진행방향 정지신호를 신뢰하고 좌회전하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 0%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-1&chartType=1

11. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 녹색화살표 또는 황색에 좌회전 진입 대 녹색직진

ID

차3-5_precedent_1

도표 번호

차3-5

content

대법원 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결
신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없다. 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지

신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없다. 이러한 법리는 교차로에서 자신의 진행방향에 대한 별도의 진행신호가 없다고 하여도, 다른 차량들의 진행방향이 정지신호일 경우를 이용하여 교통법규에 위배되지 않게 진행하는 경우도 마찬가지라고 할 것이다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-5&chartType=1

12. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면 방향에서 진입 - 적색점멸좌회전 대 황색점멸직진

ID

차3-7_precedent_1

도표 번호

차3-7

content

서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018나59832 판결
원고 차량이 적색점멸신호가 작동하는 도로에서 좌회전하던 중 좌측 황색점멸신호가 작동하는 도로에서 제한속도를 시속 약 40㎞ 초과한 상태로 직진하던 피고 차량과 충돌한 사고에 대하여 원고 차량이 일시정지 없이 교차로에 진입하였고 명백히 교차로에 선진입하였다고 보기 어려운 점, 다만 피고 차량 또한 황색점멸신호에 따라 다른 차량에 주의하면서 진행할 의무가 있음에도 제한속도를 현저히 초과하여 과속한 과실이 있다고 할 것인 점을 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 60%, 피고차량과 과실 40%.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A83-7&chartType=1

13. 좌회전 대 우회전 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 녹색화살표 좌회전 대 맞은편 우회전

ID

차4-1_precedent_1

도표 번호

차4-1

content

서울중앙지방법원 2018.4.6. 선고 2017나63155 판결
원고차량은 사거리(十자) 교차로에서 좌회전하던 중 원고차량의 조수석 측면 부분이 맞은편 교차로에서 크게 우회전하

던 피고차량의 앞 범퍼 부분과 충돌, 이때 피고차량은 교차로에 주차된 차량을 피해 2차로로 진입하여 우회전함, 원고 20% : 피고 80%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A84-1&chartType=1

14. 좌회전 대 우회전 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 비보호 좌회전 대 맞은편 우회전

ID

차4-2_precedent_1

도표 번호

차4-2

content

서울중앙지방법원 2018. 4. 27. 선고 2017나65373 판결
비보호좌회전하는 구역에서 좌회전하는 차량의 운전자는 반대방향에서 진행신호에 따라 직진하는 차량에 방해가 되지 않도록 유의하여 조심스럽게 좌회전을 할 의무가 있는데, 비보호좌회전을 하던 피고 차량이 교차로 맞은편에서 우회전하여 이미 차로에 진입하고 있던 원고 차량을 충격한 사고인 점 고려하여 판단함. 원고 차량 과실 20%, 피고 차량 과실 80%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A84-2&chartType=1

15. 직진 대 우회전 사고 - 신호직진 대 우회전

ID

차5-1_precedent_1

도표 번호

차5-1

content

춘천지방법원 2003. 1. 22. 선고 2001나4136 판결
야간에 편도2차로(신호기 있음)의 도로와 편도1차로(신호기 없음)의 도로가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 편도1차로의 소로를 진행하던 중 정지표지판이 있음에도 일시정지하지 아니한 채 우회전한 과실로, 전방 및 좌우주시의무를 태만한 채 왼쪽 편도2차로의 대로를 신호에 따라 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B직진차 과실 20%.
대법원 1998. 2. 10. 선고 97다35894 판결
도로를 운행하는 자동차의 운전자로서는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량도 정상적으로 그 차선을 유지하면서 진행하리라고 신뢰하는 것이 보통이라고 할 것이므로 편도 4차선 도로의 1차선을 운행하는 자동차의 운전자에게 우측 골목길 소로에서 오토바이가 나와 우회전하지 아니하고 갑자기 4차선 도로를 바로 가로질러 1차선으로 돌진하리라는 것까지 예상하여 운전할 주의의무는 없다.
대법원 2015.11.12 선고 2015도3107 판결

이와 같은 관계 법령의 각 규정을 종합하여 볼 때, 교차로 진입 직전에 설치된 백색실선을 교차로에서의 진로변경을 금지 하는 내용의 안전표지와 동일하게 볼 수 없으므로, 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지가 개별적으로 설 치되어 있지 않다면 자동차 운전자가 그 교차로에서 진로변경을 시도하다가 교통사고를 야기하였다고 하더라도 이를 교 통사고처리 특례법 제3조 제2항 단서 제1호가 정한 '도로교통법 제5조에 따른 통행금지를 내용으로 하는 안전표지가 표 시하는 지시를 위반하여 운전한 경우'에 해당한다고 할 수 없다.
서울중앙지방법원 2019. 10. 30. 선고 2019나50924 판결
야간에 교차로 내 직진 신호에 따라 교차로에 진입하여 이 사건 교차로를 거의 통과하고 있던 B차량이 저녁시간 대에 주거 지역에 위치한 이 사건 교차로에 진입하여 통과하는 경우 교차로 부근 차량들의 움직임을 주의 깊게 살펴 안전하게 운행을 하였어야 한다는 취지로, 우측 도로에서 우회전하여 이 사건 교차로에 진입하던 A차량과 충돌한 사안에서 B차량 : A과실 10%
서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나52746 판결
주간에 편도 3차로 신호등 있는 사거리(十자)에서 A차량이 크게 우회전을 하다가 직진 신호에 따라 정상 주행 중이던 B 차량을 충격한 사고에서, B차량은 신호에 따라 진행하는 중에도 전방을 주시하고 안전운전을 할 의무를 부담하므로 양 차량의 과실이 경합하여 발생하였다는 취지에서 B과실 10%.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A85-1&chartType=1

16. 직진 대 우회전 사고 - 보행자신호 우회전 대 녹색신호직진

ID

차5-2_precedent_1

도표 번호

차5-2

content

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009도8222 판결
교차로 직전의 횡단보도에 따로 차량보조등이 설치되어 있지 아니한 경우, 교차로 차량신호등이 적색이고 횡단보도 보행등이 녹색인 상태에서 횡단보도를 지나 우회전하다가 업무상과 실치상의 결과가 발생하면 교통사고처리 특례법 제3조 제1항, 제2항 단서 제1호의 '신호위반'에 해당하는지 여부(적극) ; 교차로와 횡단보도가 연접하여 설치되어 있고 차량용 신호기는 교차로에만 설치된 경우에 있어서는, 그 차량용 신호기는 차량에 대하여 교차로의 통행은 물론 교차로 직전의 횡단보도에 대한 통행까지도 아울러 지시하는 것이라고 보아야 할 것이고, 횡단보도의 보행등 측면에 차량보조등이 설치되어 있지 아니하다고 하여 횡단보도에 대한 차량용 신호등이 없는 상태라고는 볼 수 없다. 위와 같은 경우에 그러한 교차로의 차량용 적색등화는 교차로 및 횡단보도 앞에서의 정지의무를 아울러 명하고 있는 것으로 보아야 하므로, 그와 아울러 횡단보도의 보행등이 녹색인 경우에는 모든 차량이 횡단보도 정지선에서 정지하여야 하고, 나아가 우회전하여서는 아니되며, 다만 횡단보도의 보행등이 적색으로 바뀌어 횡단보도로서의 성격을 상실한 때에는 우회전 차량은 횡단보도를 통과하여 신호에 따라 진행하는 다른 차마의 교통을 방해하지 아니하고 우회전할 수 있다. 따라서 교차로의 차량신호등이 적색이고 교차로에 연접한 횡단보도 보행등이 녹색인 경우에 차량 운전자가 위 횡단보도 앞에서 정지하지 아니하고 횡단보도를 지나 우회전하던 중 업무상과실치상의 결과가 발생하면 교통사고처리 특례법 제3조 제1항, 제2항 단서 제1호의 '신호위반'에 해당하고, 이때 위 신호위반 행위가 교통사고 발생의 직접적인 원인이 된 이상 사고장소가 횡단보도를 벗어난 곳이라 하여도 위 신호위반으로 인한 업무상과실치상죄가 성립함에는 지장이 없다.
대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다7177 판결
신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 통행 방법과 운전자의 주의의무 ; 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에

진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결, 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결, 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결 등 참조).
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A85-2&chartType=1

17. 직진 대 직진(좌회전 포함) 사고 - 신호직진 대 직진(좌회전)

ID

차6-1_precedent_1

도표 번호

차6-1

content

인천지방법원 1993. 12. 24. 선고 93나5567 판결 (도표 (가) 관련)
주간에 편도3차로 도로(신호기 있음)와 주택가 소로(신호기 없음)가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서, A차량이 왼쪽 소로에서 도로를 가로질러 직진하기 위해 서서히 교차로를 진입하던 중 도로의 신호상태와 도로를 진행하는 다른 차량의 유무 및 동태를 잘 살피지 아니한 과실로, B이륜차가 오른쪽 도로에서 소로에서 나오는 A차량을 확인하지 아니한 채 신호기의 신호만을 믿고 직진하다가 충돌한 사고 . A 좌측에서 좌에서 우로 직진 95%, 우측에서 B이륜차 직진 과실 5%
대법원 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결(도표 (다) 관련)
신호등에 의하여 교통정리가 행하여지는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 되고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 올 경우까지 예상하여 그에 따른 사고 발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 (i)이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 (ii)다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 (iii)또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다. 그리고 이러한 법리는 교차로에서 자신의 진행방향에 대한 별도의 진행신호가 없다고 하여도, 다른 차량들의 진행방향이 정지신호일 경우를 이용하여 교통법규에 위배되지 않게 진행하는 경우도 마찬가지라고 할 것이다. 직진 방향에만 차량신호기가 있는 삼거리(T자) 교차로에서, 직진방향 차량 정지신호가 들어오고 불상의 승용차가 교차로 정지선에 정차하는 것을 확인 후 A화물차가 9-〉12시 방향으로 좌회전을 시작하여 화물차 전면부는 거의 좌회전을 완료하였고 후미 부분 일부만 교차로 중앙 부분에 머물러 있는 순간, B이륜차가 정지신호를 무시하고 불상의 승용차 옆을 과속으로 통과하여 뒤늦게 교차로 내로 진입하면서 위 A화물차 뒷부분을 충격한 사안에서, 좌회전 신호등 없으므로 교차로 진입 전 미리 속도 줄이고 다른 방향에서 교차로로 진행하여 오는 차량이 있는지를 주의 깊게 살펴 경음기를 적절히 사용하면서 교차로에 진입하여 사고를 예방하여야 할 주의의무가 있음에도 주변 차량 동태를 잘 살피지 아니한 채 좌회전하였다고 하여 A과실 20%로 본 원심을 파기. 좌측에서 좌회전한 A무과실.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A86-1&chartType=1

18. 직진 대 직진 - 직진 대 일시정지위반 직진

ID

차7-1_precedent_1

도표 번호

차7-1

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704 판결
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면 일시정지선 표시의 의미)
춘천지방법원 2003. 1. 22. 선고 2001나4136 판결
야간에 편도2차로(신호기 있음)의 도로와 편도1차로(신호기 없음)의 도로가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 편도1차로의 소로를 진행하던 중 정지표지판이 있음에도 일시정지하지 아니한 채 우회전한 과실로, 전방 및 좌우주시의무를 태만한 채 왼쪽 편도2차로의 대로를 신호에 따라 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 20%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A87-1&chartType=1

19. 직진 대 직진 - 직진 대 일방통행위반 직진 (측면 진입)

ID

차7-2_precedent_1

도표 번호

차7-2

content

대법원 1991. 8. 13. 선고 91다14499 판결
차량일방통행로에서 B 원동기장치자전거(무면허)가 일방통행 위반하여 시속 10km의 속도로 진행하다가 시속 50km 속도로 정상 방향으로 직진하던 A차량과 충돌한 사고 : B과실 60%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A87-2&chartType=1

20. 직진 대 좌회전 - 직진 대 일시정지위반 좌회전

ID

차8-1_precedent_1

도표 번호

차8-1

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A88-1&chartType=1

21. 직진 대 좌회전 - 일시정지 위반 직진 대 오른쪽 좌회전

ID

차8-2_precedent_1

도표 번호

차8-2

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A88-2&chartType=1

22. 직진 대 좌회전 - 일시정지위반 직진 대 왼쪽 좌회전

ID

차8-3_precedent_1

도표 번호

차8-3

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다.(노면에 일시정지선 표시의 의미)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A88-3&chartType=1

23. 직진 대 우회전 - 일시정지위반 우회전 대 왼쪽 직진

ID

차9-1_precedent_1

도표 번호

차9-1

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)
춘천지방법원 2003. 1. 22. 선고 2001나4136 판결
야간에 편도2차로의 도로와 편도1차로의 도로가 교차하는 사거리(十자) 교차로에서 A차량이 편도 1차로의 소로를 진행하던 중 정지표지판이 있음에도 일시정지하지 아니한 채 우회전한 과실로, 전방 및 좌우주시의무를 태만한 채 왼쪽 편도2차로의 대로를 신호에 따라 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 20%
서울남부지방법원 2016. 11. 11. 선고 2016나57456 판결
주간 4차로 직진하던 B차량을 우측 소로에서 진입하던 A차량이 일시정지선에서 일시정지하여 통행우선권이 있는 직진차량이 있는지 여부를 살펴본 다음 진입하여야 함에도 일시정지 없이 선행하는 우회전 차량을 따라 그대로 우회전하다 충격 : A과실 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A89-1&chartType=1

24. 직진 대 우회전 - 일시정지위반 직진 대 오른쪽 우회전

ID

차9-2_precedent_1

도표 번호

차9-2

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지 중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A89-2&chartType=1

25. 좌회전 대 일시정지위반좌회전 - 일시정지 위반 좌회전 대 좌회전

ID

차10-1_precedent_1

도표 번호

차10-1

content

대법원 2000. 2. 25. 선고 99다31704
도로교통법 제27조의2(현행 제31조 제2항)의 장소가 아니고, 도로교통법 시행규칙 〔별표1〕(현행 〔별표6〕)에 의한 일시정지표시인 노면표시 중 일련번호 614 (현행 521) 또는 규제표지중 일련번호 224(현행 227) 가 없는 경우, 정지선표시인 노면표지 일련번호 706(현행 530)이 있다고 하더라도 그 표시는 차의 운행 중 법령이나 법령에서 정한 지시에 의하여 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것으로서 그 표시 자체에 의하여 정지의무가 있음을 표시하는 것은 아니다. (노면에 일시정지선 표시의 의미)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A810-1&chartType=1

26. 교차로 노면 표시 위반 사고 - 직진 노면표시 차로에서 좌회전 사고(신호있음) - 직진좌회전차로 직진 대 직진차로위반 좌회전

ID

차11-2_precedent_1

도표 번호

차11-2

content

서울중앙지방법원 2017.5.24. 선고 2016나76772 판결
편도 4차로에서 교차로로 진입하는 상황에서 원고차량은 1차로에서 정상 직진하고 있었고 피고차량은 좌회전이 금지된 3차로에서 좌회전하다가 사고 발생(피고차량은 혈중알코올농도 0.082% 음주운전을 하였음), 원고 0% 피고 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A811-2&chartType=1

27. 직진 대 직진 사고 - 우측도로 직진 대 좌측도로 직진(동일폭)

ID

차12-1_precedent_1

도표 번호

차12-1

content

서울중앙지방법원 2008. 9. 3. 선고 2007가단290391 판결
주간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 직진하던 중 전방 및 좌우주시의무를 태만히 한 과실로, 오른쪽 교차도로에서 서행 또는 일시정지 하지 아니한 채 빠른 속도로 교차로를 통과 하려던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 60%
대전고등법원 2003. 1. 29. 선고 2002나5536 판결
신호기가 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 제한속도를 초과하여 진입한 과실로, 마침 진행방향 오른쪽에서 교차로에 먼저 진입하여 직진하던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 90%
춘천지방법원 강릉지원 1993. 8. 26. 선고 92가합1264 판결
주간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 좌측 교차도로에서 직진하던 중 전방 및 좌우 주시의무를 태만한 과실로, 우측 교차도로에서 교차로 주변 진행차량의 움직임을 잘 살피지 아니한 채 직진하던 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 70%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A812-1&chartType=1

28. 직진 대 직진 사고 - 대로 직진 대 소로 직진

ID

차12-2_precedent_1

도표 번호

차12-2

content

서울중앙지방법원 2018.11.14. 선고 2018다44045 판결
신호등이 없고 대·소로가 구별되는 교차로에서 대로를 이용한 A차량과 소로를 이용한 B차량이 동시에 교차로에 진입하다가 발생한 사고 : B과실 70%
부산지방법원 울산지원 1994. 5. 26. 선고 93가단23533 판결

야간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 편도1차로의 도로(대로)에서 직진하던 중, 차선표시가 없는 이면 도로(소로)에서 일단 정지하거나 서행하면서 대로에서 진입하는 차량의 유무 및 동태를 주의 깊게 살피는 등으로 안전을 도모했어야 함에도 이를 게을리한 채 직진하던 A이륜차를 충격한 사고 : B과실 40%
서울고등법원 1987. 4. 23. 선고 86나4880 판결
주간에 신호등 없는 사거리(十자) 교차로에서 폭이 넓은 도로에서 주행하던 B차량(트럭)이 교차로 진입시 일시정지 하여 교차로에 먼저 진입한 차량이 있는지 여부를 확인한 다음 안전하게 교차로를 통행하여야 할 주의의무가 있음에도 이러한 주의의무를 위반하여 직진한 과실로, 진행방향 우측 소로에서 먼저 진입하여 직진하던 A(이륜차)의 좌측 중앙 부분을 B차량의 앞 범퍼부분으로 충격한 사고 : B과실 60%
대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결
자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로 의 폭보다도 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노 폭(차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있는 것만으로 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다 고 판시(도로폭 구분 기준)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A812-2&chartType=1

29. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽 우회전 대 왼쪽 직진

ID

차13-1_precedent_1

도표 번호

차13-1

content

대구지방법원 2012. 9. 13. 선고 2010가단4991 판결
야간에 신호등 없는 교차로에서 A차량이 오른쪽 진입로에서 우회전을 하던 중 전방좌우를 잘 살피지 아니한 채 편도2차로의 직진차로 중 1차로까지 진입해 진행한 과실로, 편도2차로의 직진차로 중 1차로에서 전방주시의무를 해태한 채 직진하던 B차량의 전면부를 A차량의 후면부로 충돌하여 상해에 이르게 한 사고 : B과실 30%
서울중앙지방법원 2019. 1. 25. 선고 2018나50637 판결
교통정리를 하고 있지 아니하는 삼거리(T자) 교차로에서 우회전하던 A차량이 좌측에서 우측으로 직진하던 B차량을 충격한 사고 : B과실 30%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-1&chartType=1

30. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 왼쪽직진 교차로 내 진로변경 대 오른쪽 우회전

ID

차13-2_precedent_1

도표 번호

차13-2

content

대법원 2015.11.12 선고 2015도3107 판결
이와 같은 관계 법령의 각 규정을 종합하여 볼 때, 교차로 진입 직전에 설치된 백색실선을 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지와 동일하게 볼 수 없으므로, 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지가 개별적으로 설치되어 있지 않다면 자동차 운전자가 그 교차로에서 진로변경을 시도하다가 교통사고를 야기하였다고 하더라도 이를 교통사고처리 특례법 제3조 제2항 단서 제1호가 정한 '도로교통법 제5조에 따른 통행금지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우'에 해당한다고 할 수 없다.
서울중앙지방법원 2021. 2. 5. 선고 2020나59927 판결
주간에 편도 3차로 중 교차로에서 2차로 진행하다가 3차로로 진입하던 A차량을 일시정지선에 정지함이 없이 그대로 우측에서 우회전하여 3차로로 진입하던 B차량이 충격한 사고 : B과실 80%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-2&chartType=1

31. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽소로 우회전 대 왼쪽대로 직진

ID

차13-3_precedent_1

도표 번호

차13-3

content

대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결
자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭(차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직할시(현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별이 있는 사실을 알 수 있는바 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)
대법원 1999. 8. 24. 선고 99다21264 판결
교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는

도로의 폭이 넓은 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 소로에서 진행한 차량이 시간적으로 교차로에 먼저 도착하여 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수 없다.(통행 우선순위 기준)
광주지방법원 목포지원 1993. 7. 29. 선고 93가단1716 판결
주간에 비가 온 후 미끄러운 신호등 없는 삼거리(T자) 교차로에서 A차량이 오른쪽 소로(편도 1차로)에서 대로(편도 2차로)로 우회전하던 중, 대로에서 직진하는 B차량(화물차)을 발견했음에도 불구하고 진로를 양보하지 않고 그대로 먼저 진입한 과실로, 왼쪽 대로에서 서행 및 전방좌우 주시의무를 게을리 한 채 과속으로 질주하던 B차량으로 하여금 충돌을 피하기 위해 조향장치를 왼쪽으로 급히 조작케 하여 B차량이 반대차선으로 진입하여 반대차선에서 진행하던 차량들과 충돌한 사고 : 소로우회전 A과실 40%, 대로직진 60%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-3&chartType=1

32. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽대로 우회전 대 왼쪽소로 직진

ID

차13-4_precedent_1

도표 번호

차13-4

content

대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결
자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭(차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별이 있는 사실을 알 수 있는 바 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)
대법원 1999. 8. 24. 선고 99다21264 판결
교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 소로에서 진행한 차량이 시간적으로 교차로에 먼저 도착하여 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수 없다.(통행 우선순위 기준)
서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결
A차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다고 판단한 사례
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A813-4&chartType=1

33. 직진 대 우회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 동일폭 이면도로 사거리(十자)에서 우회전 대 우-〉좌 직진

ID

차14-1_precedent_1

도표 번호

차14-1

content

서울중앙지법 2020. 2. 14. 선고 2019나51699 판결 (직진 차량 우측통행 불이행)
창원시 진해구 이면도로 사거리 교차로에서 원고 차량이 (十)자형인 이 사건 교차로에 이르러 우측 방향으로 우회전하던 중, 원고 차량의 우측 방향에서 좌측 방향으로 직진 주행하려던 피고 차량과 충돌한 사고로 인하여 원고 차량의 앞범퍼 우측 전조등 부분과 피고 차량의 앞범퍼 좌측 모서리 부분이 파손되었는바, ① 이 사건 교차로가 위치한 도로는 주택가 부근의 이면도로로서, 중앙선이 그어져 있지 아니한 점, ② 원고 차량 내부의 블랙박스 영상에 의하면 원고차량이 이 사건 교차로에 진입할 당시 피고 차량 역시 원고 차량의 우측 도로에서 이 사건 교차로로 진입하는 모습이 촬영되어 있는 점, ③ 이 사건 교차로에는 신호등이 설치되어 있지 않았고, 도로 양측에 주차되어 있는 차량들로 인하여 원고 차량 운전자의 시야가 제한을 받을 수 밖에 없는 상황이었던 점, ④ 그런데 원고 차량 운전자는 이 사건 교차로에 진입하기 전에 직진 차량의 유무 등 도로 상황을 살피가 위하여 일시 정지하지 아니한 채 서행하면서 그대로 우회전을 시도하였던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고 당시 원고 차량 운전자는 전방 및 좌우를 잘 살피고 우측 도로에 차량이 있는 경우 도로교통법 제26조 제3항에 따라 그 차량에게 진로를 양보하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 그러한 주의의무를 게을리하였다고 할 것이어서, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 주된 과실로 인하여 발생하였다고 봄이 상당하기는 하 다. 다만, 앞서 든 각 증거에 의하여 인정되는 이 사건 사고의 경위 및 사고 당시 피고 차량의 주행 상태(피고 차량은 도로의 중앙으로 주행하면서 이 사건 교차로에 진입한 것으로 보인다), 원고 차량과 피고 차량의 각 파손 부위 등 변론에 나타난 제반 사정을 고려해 보면, 피고 차량 운전자로서도 원고 차량이 이 사건 교차로에 진입하여 우회전하려는 것을 미리 발견하고 잠시 정차하는 등의 조치를 취하거나 도로의 우측으로 주행함으로써, 이 사건 사고의 발생을 방지하거나 적어도 손해가 확대되는 것을 회피할 가능성이 있었다고 보이므로, 결국 이 사건 사고는 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 판단되고, 위에서 언급한 여러 사정을 종합하면 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 60:40으로 봄이 상당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A814-1&chartType=1

34. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 맞은편에서 진입 - 직진 대 맞은편 좌회전

ID

차15-1_precedent_1

도표 번호

차15-1

content

서울민사지방법원 1994. 10. 14. 선고 94나11995 판결
야간에 신호기 없는 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 좌회전 하던 중 차량의 속도를 줄이고 교행 하는 자동차의 동태를 잘 살피면서 위 교차로를 직진하는 차량의 진행을 방해해서는 아니 됨에도 불구하고 이를 게을리 한 채 만연히 좌회전 진행한 과실로, 반대방향에서 전방좌우 주시의무를 태만히 한 채 직진하여 B차량과 동시에 교차로에 진입한 A차량을 충돌하여 사망 및 상해에 이르게 한 사고 : B과실 70%
서울지방법원 동부지원 1993. 8. 19. 선고 93가합6742 판결
주간에 편도3차로의 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 1차로를 따라 진행하다가 교차로에 이르러 주변을 제대로 살피지 아니한 채 좌회전 한 과실로, 진행방향 맞은편에서 B차량이 먼 저 진입 하고 있었는데도 차량의 동태를 잘 살피지 아니한 채 직진하던 A차량을 충돌하여 사 망에 이르게 한 사고 : B과실 70%
서울지방법원북부지원 1993. 2. 12. 선고 92가합10474 판결
주간에 황색점멸등이 설치된 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 좌회전하던 중 진로 전방 좌우 를 주시하여 안전함을 확인하고 좌회전하여 사고발생을 방지하여야 함에도 이를 게을리 한 채 만연히 좌회전한 과실로, 마침 반대방향에서 B차량이 일시정지 한 채 좌측 방향표시기를 작 동한 것을 발견하고도 자신에게 진로를 양보할 것으로만 생각하고 계속 같은 속도로 직진해 오던 A 이륜차를 충격하여 상해를 입힌 사고 : B과실 80%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A815-1&chartType=1

35. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 왼쪽 직진 대 오른쪽 좌회전

ID

차16-1_precedent_1

도표 번호

차16-1

content

서울지방법원 북부지원 1993. 8. 2. 선고 92가단2008 판결 (차16-1)
야간에 신호기 없는 교차로에서 B차량(덤프트럭)이 시속 약 10km의 속도로 좌회전 하던 중, 전방좌우에서 진행하는 차량의 동태를 주시하지 아니한 채 진행방향 왼쪽에서 오른쪽으로 직 진하던 A차량의 앞부분과 B차량의 왼쪽 중간부위가 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 65%
수원지방법원 1994. 1. 13. 선고 93나8778 판결 : (차16-1)
주간에 신호기 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량(11톤 카고트럭)이 교차로에 먼저 진입하여 좌회전하던 중 전방 및 좌우주시의무를 태만한 과실로, 왼쪽 교차도로에서 이미 교차로에 진입하여 진행 중인 B차량이 있음에도 일시정지 및 전방좌우주시의무를 태만한 채 직진하던 A차량(버스)의 앞부분과 B차량의 왼쪽 옆부분이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 40%
서울중앙지방법원 2016. 8. 11. 선고 16나22119 판결 : (차16-1)
주간에 신호등이 없는 교차로에서 좌회전을 하는 B차량과 B차량 진행방향 왼쪽에서 오른쪽 으로 직진하는 A차량이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 70%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-1&chartType=1

36. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 오른쪽 직진 대 왼쪽 좌회전

ID

차16-2_precedent_1

도표 번호

차16-2

content

서울고등법원 2003. 10. 24. 선고 2003나16681 판결 : (차16-2)
야간에 신호등 없는 사거리(十자) 교차로에서 B차량이 좌측 교차도로에서 좌회전하던 중 교 차하는 직진차로의 중앙선을 침범하여 진행한 과실로, 혈중알콜농도 0.349%의 주취상태로 직진하던 A(이륜차)와 충돌하여 상해를 입게 한 사고 : B 좌회전 과실 60%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-2&chartType=1

37. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 대로 직진 대 좌/우 소로 좌회전

ID

차16-3_precedent_1

도표 번호

차16-3

content

서울지방법원 서부지원 1993. 7. 29. 선고 92가단30538 판결
주간에 신호기 없는 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 왼쪽 골목길(소로)에서 왕복 6차로 도로 로 좌회전하던 중 주위를 잘 살피지 아니한 과실로, 오른쪽 편도3차로의 대로를 1차로로 주행 하면서 주변을 살피지 아니한 채 직진하던 A차량을 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 80%
대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결
자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순 위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교 차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정 지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭 보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당 히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭 (차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직 할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별 이 있는 사실을 알 수 있는바, 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하 는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)
대법원 1996. 5. 10. 선고 96다7564 판결
차가 폭이 좁은 도로에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 경 우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부 를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에

게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시간 적으로 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수는 없다.
대전지방법원 홍성지원 1993. 8. 27. 선고 92가합1589 판결(차16-3)
야간에 신호등 없는 편도 1차로의 삼거리(T자) 교차로에서 B(이륜차, 무면허)가 좌측 농로에 서 나와 전방 우측에서 진행해오는 차량의 상태를 잘 살피지 아니한 채 좌회전으로 진입하여 20미터 가량 앞서 가던 중(좌회전 완료 직후), 전방주시의무를 태만히 한 채 만연히 직진하던 A차량이 우측 앞 범퍼 부분과 B의 좌측 뒷바퀴부분이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 30%
서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결
A차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있 던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분 별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다고 판단
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-3&chartType=1

38. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 소로 직진 대 오른쪽 대로 좌회전

ID

차16-4_precedent_1

도표 번호

차16-4

content

서울지방법원 서부지원 1993. 7. 29. 선고 92가단30538 판결
주간에 신호기 없는 삼거리(T자) 교차로에서 B차량이 왼쪽 골목길(소로)에서 왕복 6차로 도로 로 좌회전하던 중 주위를 잘 살피지 아니한 과실로, 오른쪽 편도3차로의 대로를 1차로로 주행 하면서 주변을 살피지 아니한 채 직진하던 A차량을 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 80%
대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결
자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순 위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교 차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정 지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭 보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당 히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭 (차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직 할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별 이 있는 사실을 알 수 있는바, 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하 는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)
대법원 1996. 5. 10. 선고 96다7564 판결
차가 폭이 좁은 도로에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려고 하는 경 우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부 를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시간 적으로 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수는 없다.
대전지방법원 홍성지원 1993. 8. 27. 선고 92가합1589 판결(차16-3)
야간에 신호등 없는 편도 1차로의 삼거리(T자) 교차로에서 B(이륜차, 무면허)가 좌측 농로에 서 나와 전방 우측에서 진

행해오는 차량의 상태를 잘 살피지 아니한 채 좌회전으로 진입하여 20미터 가량 앞서 가던 중(좌회전 완료 직후), 전방주시의무를 태만히 한 채 만연히 직진하던 A차량이 우측 앞 범퍼 부분과 B의 좌측 뒷바퀴부분이 충돌한 사고 : B 좌회전 과실 30%
서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결
A차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있 던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분 별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다고 판단
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-4&chartType=1

39. 직진 대 좌회전 사고 - 상대차량이 측면에서 진입 - 소로 직진 대 왼쪽 대로 좌회전

ID

차16-5_precedent_1

도표 번호

차16-5

content

대법원 1995. 7. 11. 선고 95다11832 판결
도로교통법 제22조 제6항에 의하면 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가 려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 서 행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차량이 있는 때에는 그 차에 진로를 양보하여야 한다고 규정하고 있고, 이 사건의 경우는 피고 운전차량이 진행하여 온 도로가 폭이 넓어 피고에게 우선 통행권이 있을 뿐만 아니라, 피고차량이 교차로에 훨씬 먼 저 진입하고 있었다고 보여지는 바, 피고로서는 교통법규를 위배한 것이 아닐 뿐더러 특별한 사정이 없는 한 상대방이 도로교통법을 위배하여 피고 운전차량의 진행을 방해하리라고 예상 하고, 이에 대비하여야 할 주의의무까지 있다고 할 수 없다.
대법원 1998. 2. 27. 선고 97다48241 판결
도로교통법 제22조 제4항 및 제6항에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들 어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에 는 서행하여야 하며, 폭이 넓은 도로로부터 교차로에 들어가려고 하는 다른 차가 있는 때에는 그 차에게 진로를 양보하도록 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로의 넓은 도로를 운행하여 통행의 우선순위를 가진 차량의 운전사는 이와 교차 하는 좁은 도로의 차량이 교통법규에 따라 적절한 행동을 취하리라고 신뢰하고 운전한다고 할 것이므로, 넓은 도로를 따라 교차로에 이미 진입한 운전자로서는 특별한 사정이 없는 한 다른 운전자가 뒤늦게 교통법규를 무시하고 자신의 진행속도보다 빠른 속도로 무모하게 교차로에 진입하여 자신이 운전하는 차량과 충돌할지 모른다는 것까지 예상하고 대비하여 운전하여야 할 주의의무는 없다.
대법원 1999. 8. 24. 선고 99다21264 판결
교통정리가 행하여지고 있지 아니하는 교차로에 들어가려는 모든 차는 그 차가 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차 에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시간적으로 교차로에 먼저 도착하여 교차로에 먼저 진 입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통 행할 수는 없다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A816-5&chartType=1

40. 좌회전 대 좌회전 - 소로 좌회전 대 대로 좌회전

ID

차17-2_precedent_1

도표 번호

차17-2

content

대법원 1997. 6. 27. 선고 97다14187 판결 도로폭 구분 기준
자기 차량이 통행하고 있는 도로의 폭보다 교차하는 도로의 폭이 넓은지 여부는 통행 우선순 위를 결정하는 중요한 기준이 되므로 이를 엄격히 해석·적용할 것이 요구되는 한편, 차량이 교 차로를 통행하는 경우 그 통행하고 있는 도로와 교차하는 도로 폭의 차가 근소한 때에는 눈의 착각 등에 의하여 그 어느 쪽이 넓은지를 곧바로 식별하기 어려운 경우가 적지 않아 단순히 정 지 상태에서의 양 도로폭의 계측상의 비교에 의하여 일률적으로 결정할 것은 아니고, 여기서 도로교통법 제22조 제6항(현행 제26조 제2항을 의미함)의 '그 차가 통행하고 있는 도로의 폭 보다 교차하는 도로의 폭이 넓은 경우'라고 함은 자동차를 운전 중에 있는 통상의 운전자가 그 판단에 의하여 자기가 통행하고 있는 도로의 폭이 교차하는 도로의 폭보다도 객관적으로 상당 히 넓다고 일견하여 분별할 수 있는 경우를 의미한다고 해석함이 상당하므로, 실측상의 노폭 (차도 부분)이 9.5m와 11m로 1.5m의 근소한 노폭의 차이가 있으나 위 두 도로 모두 대전직 할시 (현재 대전광역시) 둔산신시가지의 중심도로로서 모두 편도 3차로의 차도와 보도의 구별 이 있는 사실을 알 수 있는 바, 11m 도로가 폭이 넓은 도로에 해당하여 통행우선권을 인정하는 것은 위법하다(도로폭 구분 기준)
대법원 1996. 5. 10. 선고 96다7564 판결
차가 폭이 좁은 도로에서 교통정리가 행하여지고 있지 아니 하는 교차로에 들어가려고 하는 경우에는 먼저 서행하면서 폭이 넓은 도로에서 그 교차로에 들어가려고 하는 차가 있는지 여 부를 잘 살펴 만약 그러한 차가 있는 경우에는 그 차에게 진로를 양보하여야 하는 것이고, 시 간적으로 교차로에 먼저 진입할 수 있다고 하더라도 폭이 넓은 도로에서 교차로에 들어가려고 하는 차보다 우선하여 통행할 수는 없다.
서울중앙지방법원 2018. 5. 2. 선고 2017나76793 판결
A차량이 통행하고 있던 도로의 폭이 10.4m이고 B차량이 우회전하고 있던 도로의 폭이 7.3m인 상황에서 도로 양 측에 다수의 차량들이 주차되어 있던 관계로 A차량이 통행하고 있 던 도로의 폭이 B차량이 통행하고 있던 도로의 폭보다 객관적으로 상당히 넓다고 일견하여 분 별할 수 있는 경우에 해당하지 않는다
서울중앙지방법원 2015. 10. 16. 선고 14나66115 판결
신호등이 없는 교차로에서 주간에 소로를 이용하여 좌회전을 한 A차량과 대로를 이용하여 좌 회전을 한 B차량 간의 사고 : B과실 40%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A817-2&chartType=1

41. 동시 우회전 사고 - 우측 우회전 대 좌측 우회전

ID

차20-1_precedent_1

도표 번호

차20-1

content

서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나53916 판결
A 및 B 모두 주유소 전방의 도로로 우회전하여 진입하려다가 이 사건 사고가 발생되었고, 동 시 우회전하는 과정에서 B가 바깥 차량, A가 안쪽 차량인 점, B가 먼저 위 우측 도로에 우회전 을 위해 대기 중이었고, A가 그 우측 빈 공간으로 끼어들어 추월하여 우회전하려고 한 점, 다 만 B는 대형차로서 회전할 때 다른 차량이 있는지 살필 주의의무가 있고, 양 차량 모두 대기하 였다가 대로로 진입하는 순간에는 A가 다소 선행한 상태였음에도 B가 다시 추월하여 우회전 하려 하다가 A의 전면부를 충격한 점, A는 B의 진행 정도를 보고 아주 서서히 우회전을 시도 한 것에 반하여 B는 큰 각도로 급격히 우회전을 시도하는 과정에서 A를 충격한 점에서 그 비 율은 A40 : B60으로 봄이 상당함
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A820-1&chartType=1

42. 동시 우회전 사고 - 후행 우측 좁은 공간 끼어들기 대 선행 좌측 일시정지 대기 후 출발

ID

차20-2_precedent_1

도표 번호

차20-2

content

서울중앙지방법원 2018. 7. 6. 선고 2018나1130 판결
피고 차량은 인천 중구 C에 있는 D대여소 앞 교차로에 이르러 월미도 방면으로 우회전을 하 던 중, 피고 차량 우측에서 같은 방향으로 우회전하던 원고 차량의 좌측 앞 휀더 부분을 피고 차량의 우측 뒷바퀴 부분으로 충격하였다. 살피건대, 앞서 인정한 사실관계 및 원·피고 차량 의 충격 부위, 이 사건 사고 지점의 도로 상황 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 전방에서 우 회전을 하던 대형 트레일러인 피고 차량을 발견하였음에도 피고 차량의 회전반경 등을 고려하 지 아니하고 피고 차량의 우측 공간으로 무리하게 진입한 원고 차량의 주된 과실로 발생한 것 으로 보인다. 다만, 피고 차량의 운전자도 대형트레일러인 피고 차량이 우회전을 하는 경우 그 회전반경이 큼에도 불구하고 우측에서 진행하는 차량의 동태를 살피지 않은 과실이 인정된다 고 할 것이고, 사고 발생의 경위, 원·피고 차량의 파손 부위 및 정도 등을 종합하면, 이 사건 사 고에 관한 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 70%:30%로 봄이 상당하다.
서울중앙지방법원 2018. 8. 10. 선고 2018나11632 판결
원고차량은 대로와 이면도로가 T자 형태로 만나는 도로의 이면도로에서 대로로 진입하기 위하여 우회전 대기 중이었다. 원고차량은 잠시 후 우회전하면서 대기 중인 원고차량 우측 공간 으로 진입하여 마찬가지로 대기 중이던 피고차량의 앞범퍼와 좌측면을 충격하였다. 원고차 량이 대기 중이던 이면도로는 대로와 T자 형태로 만나는 형태의 도로이므로 피고차량 운전자 로서는 원고차량이 우회전할 것임을 충분히 예상할 수 있었을 것인 점, 그러함에도 피고차량 은 선행차량인 원고차량의 우회전을 기다리지 아니하고 원고차량 우측 공간에 진입하여 우회 전하려고 하였던 점, 피고차량이 우측에 정차한 후 원고차량이 출발하면서 피고차량을 충격 한 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 피고차량이 원고차량 우측으로 진입하 였음에도 만연히 우회전한 원고차량의 과실과, 대기 중인 선행차량이 있음에도 무리하게 선행차량의 옆 공간으로 진입하여 우회전하려던 피고차량의 과실이 경합하여 발생한 사고이고, 그 과실비율은 원고차량 20%, 피고차량 80%라고 봄이 타당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A820-2&chartType=1

43. 동시 좌회전 사고 - 좌측 좌회전 대 우측 좌회전

ID

차21-1_precedent_1

도표 번호

차21-1

content

서울남부지방법원 2018. 11. 15. 선고 2018나56945 판결
신호등이 있는 교차로 2차로에서 좁게 좌회전을 하던 B차량이 1차로에서 동일방향으로 좌회 전 중이던 A차량을 충돌한 사고 : B과실 70%
서울중앙지방법원 2016. 6. 16.선고 2015나60480 판결
야간에 신호등이 있는 교차로에서 직진전용차로인 2차로를 진행하던 B차량이 좌회전전용차 로인 1차로에서 같은 방향으로 좌회전을 하고 있던 A차량을 추월하여 1차로를 약간 침범한 채 좌회전을 하다가 발생한 사고 : B과실 80%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A821-1&chartType=1

44. 직진 대 중앙선 침범 역주행

ID

차31-1_precedent_1

도표 번호

차31-1

content

대법원 2001.2.9.선고 2000다67464 판결
일반적으로 중앙선이 설치된 도로를 자기 차로를 따라 운행하는 자동차 운전자로서는 마주오는 자동차도 자기 차로를 지켜 운행하리라고 신뢰하는 것이 보통이므로, 상대방 자동차의 비정상적인 운행을 예견할 수 있는 특별한 사정이 없다면, 상대방 자동차가 중앙선을 침범해 들어올 경우까지 예상하여 미리 2차로나 도로 오른쪽 가장자리로 붙여 운전하여야 할 주의의무는 없고, 또한 운전자가 제한속도를 초과하여 운전하는 등 교통법규를 위반하였다고 하더라 도 그와 같이 과속운행 등을 하지 아니하였다면 상대방 자동차의 중앙선 침범을 발견하는 즉시 감속하거나 피행함으로써 충돌을 피할 수 있었다는 사정이 있었던 경우에 한하여 과속운행을 과실로 볼 수 있다.
대법원 1997.11.28.선고 97다31618 판결, 대법원 2001.3.9.선고 2000다70576 판결
일반적으로 중앙선이 설치된 도로를 자기 차선을 따라 운행하는 자동차 운전자로서는 마주오는 자동차도 제 차선을 지켜 운행하리라고 신뢰하는 것이 보통이므로, 상대방 자동차가 도로의 중앙선을 침범하여 들어올 것까지 예상하여 특별한 조치를 강구하여야 할 주의의무는 없으나, 다만 마주오는 차가 이미 비정상적으로 중앙선을 침범하여 진행하여 오는 것을 미리 목격한 경우라면, 그 차가 그대로 비정상적으로 운행을 계속함으로써 진로를 방해할 것에 대비하 여 경음기나 전조등을 이용하여 경고 신호를 보내거나 감속하면서 도로 오른쪽단으로 피행하는 등으로 그 차와 자기 차와의 접촉 충돌에 의한 위험의 발생을 방지하기 위한 적절한 방어운전 조치를 취하여 이에 충분히 대처할 수 있는 상황이었음에도 불구하고 그러한 제반 조치를 게을리한 경우에 한하여 그에게 상대방 자동차와 자기 차의 충돌에 의한 사고의 발생에 대하여 과실이 있다고 인정할 수 있다.
서울고등법원 2011.5.27.선고 2010나112433 판결 (서울중앙지방법원 2008가 단250918 판결)
주간에 편도1차로의 도로에서 B차량이 중앙선을 침범하여 진행한 과실로, 마침 맞은 편에서 진행하던 A차량의 앞부분을 충격하여 상해를 입힌 사고 : B과실 100%

대법원 2000.7.7. 선고 2000도2116 판결
도로교통법 제12조 제3항에 의하여 차마는 차도의 중앙선으로부터 우측 부분을 통행하도록 의무 지워져 있으며, 차선이 설치된 도로상에 차량의 통행이 방향별로 명확하게 구분되게 하기 위하여 도로상에 황색실선으로 표시된 중앙선은 그 선을 경계로 서로 반대방향으로 운행하는 차선이 접하게 되는 것이어서 각 차선을 운행하는 운전자로서는 특단의 사정이 없는 한 반대 차선 내에 있는 차량이 그 경계선을 넘어 들어오지 않을 것으로 신뢰하여 운행하는 것이므로 부득이한 사유가 없음에도 고의로 경계인 그 중앙선을 넘어들어가 침범 당하는 차선의 차량운행자의 신뢰에 어긋나는 운행을 하였다면 그러한 침범운행의 동기가 무엇인가에 따라 책임의 유무가 달라질 수 없는 것이므로 좌회전 또는 유턴(U-turn)을 하려고 하였다 하더라도 중앙선 침범의 죄책을 면할 수 없다.
대법원 2007.5.10. 선고 2006다3295 판결
야간에 편도2차로 도로에서 A이륜차가 중앙선을 침범하여 역주행하다가 직진하던 B차량과 충돌한 사고 : B과실 0%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-1&chartType=1

45. 도로가 아닌 장소에서 도로로 좌회전 진입

ID

차31-2_precedent_1

도표 번호

차31-2

content

서울동부지방법원 2007. 5. 4. 선고 2006가단44945 판결
주간에 도로 외 주차장에서 B차량이 전방주시의무를 게을리 한 채 도로로 진입하기 위하여 좌회전 하던 중, 도로 오른쪽에서 왼쪽으로 직진하는 A차량의 앞문 부위를 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-2&chartType=1

46. 직진 대 중앙선침범 좌회전(유턴)

ID

차31-3_precedent_1

도표 번호

차31-3

content

대법원 1999. 7. 23. 선고 99다19346 판결
비록 자동차가 도로 양측으로 넘어가는 것이 허용된 황색 점선의 중앙선이라 하더라도 그 운전자가 중앙선을 넘을 당시의 객관적 여건으로 보아 장애물을 피하기 위하여 다른 적절한 조치를 취할 겨를이 없는 등의 급박한 사정 때문에 부득이 중앙선을 넘을 필요가 있는 경우나, 반대 방향의 교통에 특별한 주의를 기울이면서 중앙선을 침범하여 반대 차로로 넘어가는 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 중앙선을 넘는 것이 허용된다고 할 것이므로, 이와 같은 특별한 사정이

있음을 알았거나 알 수 있었던 경우가 아닌 한, 그 사고 장소가 점선의 구간이라 하여 반대 차로의 차량이 중앙선을 침범해 들어올 경우까지 예상하여 운전하여야 할 주의의무는 없다.
대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다58606 판결
일반적으로 중앙선이 설치된 도로를 자기 차로를 따라 운행하는 자동차 운전자로서는 마주 오는 차량도 자기 차로를 지켜 운행하리라고 신뢰하는 것이 보통이므로, 상대방 차량의 비정상적인 운행을 예견할 수 있는 특별한 사정이 없다면 상대방 차량이 중앙선을 침범해 들어올 경우까지 예상하여 운전하여야 할 주의의무는 없다.
대법원 2004. 10. 15. 선고 2004다39757 판결
야간에 교통신호기에 의하여 교통정리가 행하여지는 교차로와 근접한 편도 2차로 도로에서, B차량의 운전자가 음주수치 0.21%의 주취상태에서 갑자기 황색실선의 중앙선을 침범하여 유턴을 하였고, 이에 반대차선의 1차로를 따라 진행하던 C차량은 유턴을 발견하고 우측으로 피하였으나, C차량의 15미터 정도 뒤에서 따라오던 A차량이 B차량과 충돌한 사고에서, A차량이 선행차량인 C차량과의 충분한 안전거리를 확보하지 못한 채 주행하였다고 하여도 그와 같은 잘못과 반대차선으로부터의 갑작스러운 중앙선 침범으로 인한 B차량과의 사고 사이에 인과관계가 없다. A차량 무과실.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-3&chartType=1

47. 정차 후 후진 대 맞은편 중앙선침범 좌회전(유턴)

ID

차31-4_precedent_1

도표 번호

차31-4

content

서울중앙지방법원 2020. 3. 18. 선고 2019나81003 판결
피고 차량은 위 E시장 내 창고 건물들 사이의 통행로 중 원고 차량 진행 방향 좌측에 사선으로 주차하고 있다가 원고 차량 진행 방향의 반대 방향으로 진행하기 위하여 후진하고 있었는데, 위 통행로에서 직진하던 원고 차량이 반대편 차로 쪽에 위치한 창고에 가기 위하여 황색 점선의 중앙선을 넘어 피고 차량의 후미 쪽으로 접근하며 좌회전하다가 원고 차량의 좌측 뒷부분으로 피고 차량의 뒷부분 좌측 모서리 부분을 들이받았다. 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고 차량 운전자와 피고 차량 운전자의 과실 비율은 70% : 30%로 보는 것이 타당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A831-4&chartType=1

48. 직진 대 맞은편 직진(교행사고)

ID

차32-1_precedent_1

도표 번호

차32-1

content

대법원 1992. 7. 28. 선고 92도1137 판결

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A832-1&chartType=1

49. 직진 대(對) 유턴

ID

차33-1_precedent_1

도표 번호

차33-1

content

대법원 2005. 6. 10. 선고 2004다29934 판결
신호기에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 전방에 노면표지로서 유턴을 허용하는 안전표지가 설치되어 있으나, 전방의 교차로에 설치된 신호기에는 좌회전신호시 또는 보행신호시 유턴하라는 등의 별도 표지가 부착되어 있지 아니한 경우, 이와 같은 유턴 허용구역에서 유턴하려 하는 차량의 운전자는 도로교통법 제16조 제1항 의 규정에 따른 통행방법에 따라 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 염려가 없을 때에는 유턴할 수 있다고 할 것이고, 반드시 전방의 신호기가 좌회전신호로 바뀐 후에야 유턴하여야 하는 것은 아니라 할 것이며, 따라서 이와 같은 교차로에 설치된 신호기의 신호가 적색등화로 바뀐 다음 유턴 허용 구역에서 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 염려가 없음을 확인하고 유턴하는 운전자로서는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 맞은편 반대차선에서 정지신호를 위반하고 교차로를 통과하여 직진하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없다.
서울북부지방법원 2017. 9. 26. 선고 2017나31065 판결
B차량이 유턴지점에서 유턴을 하면서 1차로에서 2차로로 진입을 하다가 B차량의 반대 방향에서 정상적으로 주행하고 있던 A차량과 충돌한 사고 (B차량은 유턴을 함에 있어 반대 방향에서 진행하는 차량이 있는지 여부와 그 통행을 방해할 우려가 있는지 여부에 대하여 일반적인 개활지에서 유턴하는 경우보다 강한 주의의무를 기울여야 하고, 유턴 이후에도 터널을 빠져나오는 차량의 통행에 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 진로변경을 하여서는 안된다는 점을 고려) : B과실 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A833-1&chartType=1

50. 우회전 대(對) 유턴

ID

차33-2_precedent_1

도표 번호

차33-2

content

서울남부지방법원 2018. 8. 16. 선고 2017나66389 판결
B차량은 신호에 따라 유턴을 거의 완료하였고, A차량의 왼쪽 앞부분과 B차량의 오른쪽 뒷부분이 충돌한 사고, B과실 0%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A833-2&chartType=1

51. 양 차량 주행 중 후방 추돌(앞차량 정지 직후 포함)

ID

차41-1_precedent_1

도표 번호

차41-1

content

대법원 1997. 11. 25. 선고 97다41639 판결
도로교통법 제17조 제1항(현행 제19조 1항)은 "모든 차는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의뒤를 따르는 때에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우에 그 앞차와의 충돌을 피할 만한 필요한 거리를 확보하여야 한다."고 규정 하고 있는바, 이는 앞차가 제동기의 제동력에 의하여 정지한 경우뿐만 아니라, 제동기 이외의 작용에 의하여 갑자기 정지한 경우도 포함한다.
울산지방법원 2013.8.30. 선고 2011가단34087, 41405 판결
주간에 왕복1차로의 도로에서 A차량이 직진하던 중 전방주시를 태만히 하고 안전거리를 충분히 확보하지 아니한 과실로, 전방에서 같은 방향으로 진행하던 B차량이 정차하는 것을 뒤늦게 발견하고 제동장치를 제때 조작하지 못함으로써 B차량의 뒷부분을 추돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 0%.
서울고등법원 2009.10.23. 선고 2008나110137 판결 - (서울중앙지방법원 2007가단371467 판결)
주간에 편도4차로의 도로에서 A차량이 0.141%의 술에 취한 상태로 1차로를 진행하던 중, 같은 차로에서 앞서 진행하던 B차량을 추돌하여 B차량으로 하여금 신호대기를 위하여 정차 중이던 C차량을 충돌케 한 사고 : B과실 0%
서울동부지방법원 2007. 1. 26. 선고 2005가단49363 판결
주간에 고속도로에서 B차량이 선행하던 중, 마침 뒤에서 전방주시의무를 태만한 채 운행 중인 A차량에 추돌당한 사안: B과실 0%
서울중앙지방법원 2018. 9. 5. 선고 2018나16484 판결
새벽에 B차량(화물트럭)이 타이어 펑크로 갓길을 따라 최저속도(시속 50km)보다 다소 낮은 시속 40km로 주행 중이고 야간등 켜고 있었고 야간이지만 가로등이 켜져 있었는데, A차량이 추돌시까지 스키드마크가 전혀 없어 졸음운전이 추정되어 전방주시의무를 현저하게 태만히 한 것으로 보이므로 B차량의 저속 주행과 사고 발생 사이에 별다른 영향이 없다고 보아 A차량 100%. (고속도로 사고)
서울남부지방법원 2021. 6. 25. 선고 2020나71619판결
주간에, A이륜차가 앞서가던 B차량이 감속하자 피하면서 충돌한 사고에서, B차량이 전방에 횡단보도 및 과속단속카메라가 설치되어 있는 것을 발견하고 감속하며 주행 중이었고 감속 정도가 통상적인 운행 중 사고를 유발시킬 만한 급제동에 해당한다고 보기 부족하고 설령 속도 줄인 것이 다소 갑작스럽다고 하더라도 부득이 전방 횡단보도 상 보행자 동태를 파악하기 위한 조치이므로, 시야 확보에 전혀 지장이 없는 상황에서 전방주시의무와 안전거리미확보를 태만히 한 A차량 과실 100%.(이륜차 사고)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A841-1&chartType=1

52. 차로 주·정차 중 재추돌(2차) 사고(고속도로등 포함)

ID

차42-1_precedent_1

도표 번호

차42-1

content

대법원 2014. 3. 27. 선고 2013다215904 판결
고속도로나 자동차전용도로에서 선행사고로 자동차를 운행할 수 없게 되었음에도 자동차를 안전한 장소로 이동시키거나 관계 법령이 정한 고장자동차의 표지를 설치하는 등의 안전조치를 취하지 아니한 채 주행차로에 정지해 있는 사이에 뒤따라온 후행차량에 의한 추돌사고가 발생한 경우, 선행차량 운전자에게 선행사고의 발생에 아무런 과실이 없고, 사고 후 안전조치 등을 취할 시간적 여유가 없거나 부상 등으로 그러한 조치를 기대하기 어려운 상황에 처해 있다가 후행사고를 당한 때에는 후행사고로 인한 손해배상액을 산정함에 있어 선행차량 B의 과실을 참작할 여지가 없다.
대법원 2019. 6. 27. 선고 2018다226015판결
고속도로에서 선행차량이 사고 등의 사유로 안전조치를 취하지 아니한 채 주행차로에 정지해있는 사이에 뒤따라온 자동차에 의하여 추돌사고가 발생한 경우에, 안전조치를 취하지 아니한 정차로 인하여 후행차량이 선행차량을 충돌하고 나아가 그 주변의 다른 차량이나 사람들을 충돌할 수도 있다는 것을 충분히 예상할 수 있으므로, 선행차량 운전자가 정지 후 안전조치를 취할 수 있었음에도 과실로 이를 게을리하였거나, 또는 정지 후 시간적 여유 부족이나 부상 등의 사유로 안전조치를 취할 수 없었다고 하더라도 그 정지가 선행차량 운전자의 과실로 발생된 선행사고로 인한 경우 등과 같이 그의 과실에 의하여 비롯된 것이라면, 안전조치 미이행 또는 선행사고의 발생 등으로 인한 정지와 후행 추돌사고 및 그로 인하여 연쇄적으로 발생된 사 고들 사이에는 특별한 사정이 없는 한 인과관계가 있고, 손해의 공평한 분담이라는 손해배상제도의 이념에 비추어 볼 때에 선행차량 운전자의 과실은 후행사고들로 인한 손해배상책임에 관한 분담범위를 정할 때에 참작되어야 한다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A842-1&chartType=1

53. 일반 도로 가장자리(갓길포함) 주·정차

ID

차42-2_precedent_1

도표 번호

차42-2

content

대법원 1996. 2. 9. 선고 95다39359판결
운전자의 후방조치의무는 고속도로 또는 자동차전용도로에서의 정차나 차량의 통행이 잦아 정차 사실을 후행 차량에게 사전에 쉽게 알릴 수 없는 경우에 필요한 것이고, 그렇지 않고 속도가 제한되어 있고 후행 차량에게 쉽게 정차 사실을 알릴 수 있는 곳이라면(일반도로) 굳이 운전자에게 이러한 안전의무 조치를 요구할 수는 없다. (운전자 후방조치의무)
서울중앙지방법원 2019.04.17.선고 2018나62265 판결
주간에, A차량이 매장 앞에서 물건을 하차하기 위해 삼거리(T자) 교차로의 모서리 부근에 있는 횡단보도를 걸쳐 주·정차 중이었는데, B차량이 후진하면서 A차량을 충격한 사고에서, 도로교통법 제32조에 따라 삼거리(T자) 교차로의 모서리 부근에 있는 횡단보도를 걸친 불법 주· 정차 과실 역시 사고 발생 및 손해 확대의 원인이 되었으므로 A 과실 20%.(불법주정차)

서울중앙지방법원 2019. 08. 21.선고 2019나23090 판결
새벽에, B차량이 편도 2차로 도로 중 2차로에 주차되어 있는 A차량을 충격한 사고에서, 황색 실선 및 주정차금지표지판이 설치된 주차금지구역임에도 2차로 도로의 한 개 차로를 A대형 버스로 점유하여 불법 주차를 하였을 뿐 아니라 후행 차량 운전자들이 추돌하지 않도록 비상등, 전조등 및 차폭등 점등 등 안전조치를 취하지도 않은 점 등 A차량의 불법주차가 사고의 발 생 및 확대에 영향을 미쳤으므로 A과실 20%.(불법 주정차)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A842-2&chartType=1

54. 고속도로(자동차전용도로 포함) 갓길 주·정차 중 추돌

ID

차42-3_precedent_1

도표 번호

차42-3

content

대법원 1996. 4. 12 선고 96다716 판결
도로교통법 제61조(현행 제66조를 의미함)에 따른 조치는 고장이나 그 밖의 사유로 자동차를 운행할 수 없어 고속도로나 자동차전용도로의 차로에 주차하는 경우뿐만 아니라 그 갓길에 주차하는 경우에도 취하여야 한다.
대법원 1997. 3. 11. 선고 96다33808판결
고속도로에서의 갓길의 기능이 긴급자동차, 도로보수차량 등의 통행을 위한 것만은 아니므로, 설령 갓길 중 주차한 자동차가 차지한 부분을 제외한 나머지 부분으로 긴급차량이나 도로 보수차량들이 통과할 수 있을 정도의 여유가 있다고 하더라도 그 주차가 허용되는 것은 아니고, 나아가 고속도로를 진행중이던 자동차가 돌발사태에 대피하기 위하여 갓길로 급우회전을 한 경우 그 갓길에 주차된 자동차가 없었더라면 충돌사고가 발생하지 아니하였을 상황이라면, 특별한 사정이 없는 한 갓길에서의 불법주차와 충돌사고 사이에 상당인과관계가 있다고 할 것이다.
대법원 2004. 2. 27. 선고 2003다6873 판결
견인차 운전자가 사고 지점에 도착하였을 때는 이미 다른 견인차에 의하여 선행 교통사고가 수습되어 사고 차량들이 갓길로 치워져 있었으므로 위 사고 지점에 견인차를 정차시켜놓을 부득이한 사유가 있는 경우에 해당한다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 정차 지점이 갓길과 2차로를 절반가량씩 차지한 상태로 다른 차량의 진행에 방해를 주고 있는데다가 단순히 경광등과 비상등만을 켜 놓았을 뿐 도로교통법 제61조 및 도로교통법 시행규칙 제23조에 규정한 '고장 등 경우의 표지'를 해태하였으므로, 견인차 운전자의 이러한 형태의 갓길 정차는 불법 정차에해당한다 할 것이고, 또한 견인차 운전자로서는 자동차전용도로를 진행하는 차량들이 긴급사태에 대피하거나 빙판에 미끄러지는 등의 돌발사태로 인하여 급하게 갓길 쪽으로 진입할 수 있고 이러한 경우 갓길에 정차된 위 견인차와 충돌할 수 있다는 것을 충분히 예상할 수 있었다고 할 것이어서 결국, 견인차 운전자의 불법 정차와 그로 인해 발생한 교통사고 사이에 상당인과관계가 있다.
대법원 2004. 8. 20. 선고 2004다19562 판결
야간에 편도 2차로 고속도로의 좌로 굽은 도로지점이 끝난 직선도로 약 150m 지점, 주행로에 접한 오른쪽 옆에 폭 3.6m의 안전지대가 있고, 그 안전지대에 접한 오른쪽 옆에 설치된 폭2.7m의 갓길에 별다른 조치 없이 주차가 되어 있던 B차량이, 졸음운전으로 주행로를 이탈하 여 안전지대를 통과한 후 갓길로 돌진한 A차량에게 충격당한 사고에서, 아무런 조치 없이 갓길에 주차한 B차량 과실과 사고와 상당인과관계가 있다고 보아 B차량 10% 인정
서울중앙지방법원 2018. 3. 23. 선고 2017나69337 판결
야간에 A차량이 자동차전용도로 편도 4차로 중 3차로를 진행하다가 졸음운전으로 인하여 3차로를 벗어나 4차로 우측 갓길에 도로교통법상 부득이한 사유 없이 정차하고 있던 B차량을 충격한 사고 : B과실 10%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A842-3&chartType=1

55. 차로 감소 도로 (합류) 사고

ID

차43-1_precedent_1

도표 번호

차43-1

content

대법원 1994. 4. 29. 선고 94다4707 판결 (서울고등법원 93나27880 판결, 서울 민사지법 93가합3597 판결)
주간에 고속도로 차로감소지점(편도3차로→편도2차로)에서 B차량이 3차로(감소되는 차로)에서 본선 2차로로 진로를 변경하던 중 전방좌우주시의무를 태만히 한 채 2차로에서 앞서 진행하던 A차량을 추월하여 무리하게 그 앞으로 진입하려 한 과실로, 차선이 좁아지는 지점 임에도 불구하고 3차로에서 2차로로 진입하려는 차량이 있는지 여부를 제대로 살피지 않는 채 만연히 빠른 속도로 진행한 A차량의 오른쪽 뒤 범퍼 부분을 B차량의 왼쪽 앞 범퍼 부분으로 충돌한 사고 : B 과실 60%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-1&chartType=1

56. 후행 직진 대 선행 진로변경

ID

차43-2_precedent_1

도표 번호

차43-2

content

대법원 1986.12 9. 선고 86다카1551 판결
모든 차는 그 진로를 변경하고자 하는 경우에 그 변경하고자 하는 방향으로 오고 있는 모든 뒤차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보할 수 없는 때에는 그 진로를 변경하여서는 아니된다고 규정하고 있으므로 진로를 변경하고자 하는 차는 위와 같은 거리를 확보할 의무가 있다.
대법원 2015. 11. 12. 선고 2015도3107 판결
이와 같은 관계 법령의 각 규정을 종합하여 볼 때, 교차로 진입 직전에 설치된 백색실선을 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지와 동일하게 볼 수 없으므로, 교차로에서의 진로변경을 금지하는 내용의 안전표지가 개별적으로 설치되어 있지 않다면 자동차 운전자가 그 교차로에서 진로변경을 시도하다가 교통사고를 야기하였다고 하더라도 이를 교통사고 처리 특례법 제3조 제2항 단서 제1호가 정한 '도로교통법 제5조에 따른 통행금지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우'에 해당한다고 할 수 없다. (교차로내 진로변경)
서울중앙지방법원 2019. 4. 23. 선고 2018나47693 판결
2차로로 근접운행하다가 1차로에서 2차로로 방향지시등을 켜지 않고 만연히 진로변경한 B차량과 이때 경적을 울려 경고하지도 않고 주행속도를 늦춰 양보하는 등의 조치를 취하지도 않은 A차량이 충돌한 사고에서 A과실 30%
서울중앙지방법원 2018.5.29. 선고 2018나1901 판결, 2021. 7. 8. 선고 2020나56904판결
무리하게 진로변경하는 B차량과 앞의 B차량이 진로변경을 함이 확임됨에도 충돌하지 않도록 적절히 제동장치를 조작하지 아니하고 오히려 앞차와의 간격을 줄이기 위하여 더욱 속도를 내어 운전한 A차량의 안전운전의무 위반 과실이 경합하여 발생한 사고 : A과실 30%

서울중앙지방법원 2021. 5. 26. 선고 2020나71767판결
주간에, A가 2차로, B가 3차로에서 각 신호를 기다리며 정차하고 있었는데, B가 3차로에서 A보다 다소 앞서서 차체를 좌측으로 기울여서 방향지시등을 켜고 신호대기 중이었던 점(A블랙 박스 동영상에 B의 좌측 사이드미러까지 보이는 정도), A, B 앞으로는 다른 차량들도 여러 대 신호대기 중이었던 점, 이후 신호 변경되자 앞 차들이 서서히 움직이고 B차량도 A차량보다 앞쪽에서 서서히 움직이면서 정차하고 있던 방향 그대로 2차로로 진입하다가 2차로에서 직진하는 A차량과 충돌한 사고에서 A는 B가 신호가 변경되어 진행이 시작되면 바로 진로변경할 것임을 알았거나 알 수 있었음에도 전방좌우주시의무 해태했거나 양보운전을 하지 않은 A과실 30%.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-2&chartType=1

57. 좌우 동시 차로 변경(진로 변경) 사고

ID

차43-3_precedent_1

도표 번호

차43-3

content

서울중앙지방법원 2016. 9. 22. 선고 2016나21826 판결
양 차량이 동시에 같은 차로로 진로변경을 하다가 발생한 접촉 사고로서 양 차량 모두 진로변경시 상대방 차량의 주행 행태를 제대로 살피지 못한 채 변경한 과실이 있으나, B차량이 1차로를 진행하다가 2차로로 진로변경을 시도하던 중 A차량이 합류지점에서 진입하여 4차로에서 2차로로 진로를 변경하다 발생한 점을 감안하여, B과실 40%
서울중앙지방법원 2019. 6. 20. 선고 2018나70853판결
A차량이 편도 3차로 중 3차로에서 불법정차 후 출발하던 중, 3차로에 주차하기 위해 B차량을 지나 2차로에서 3차로로 진로를 변경하는 B차량 오른쪽 뒷문과 A차량 왼쪽 앞 부분이 충돌한 사고. A차량은 불법정차하고 있다가 출발하던 중으로 주변 교통상황을 잘 살펴 안전하게 진행하여야 할 주의의무를 소홀히 한 점, B차량은 A차량 동태를 제대로 살피지 못한 상태에서 그 앞으로 진로를 변경한 점에서 B차량 30%.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-3&chartType=1

58. 동일차로 후행차 선 진로변경 대 선행차 후 진로변경

ID

차43-5_precedent_1

도표 번호

차43-5

content

서울중앙지방법원 2019. 1. 22. 선고 2018나67482 판결
후행 원고 차량이 1차로에서 2차로로 진로변경 후 선행 피고 차량을 추월하고자 속도를 높이는데 선행 피고 차량이 2차

로로 진로변경하면서 양 차량 충격된 사고로 원고 차량이 선진로 변경한 점, 사고지점이 굴곡지점인 점 고려하여 판단함.
원고 차량 과실 30%, 피고 차량 과실 70%
서울중앙지방법원 2021. 5. 11. 선고 2020나84220판결
저녁 무렵에, A가 B를 따라 3차로를 진행하다가 앞서 B가 정체되어 있자 4차로로 먼저 진로변경하였고 곧이어 B가 방향 지시등 켠 채 4차로로 진로변경하다가 충돌한 사고에서, A차량도 곧이어 B가 4차로 전방으로 진입하여 들어오는 것을 목격할 수 있었음에도 미리 경음기를 울리거나 제동하지 아니한 A과실 30%.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-5&chartType=1

59. 갓길로 진로변경 대 갓길 직진

ID

차43-6_precedent_1

도표 번호

차43-6

content

의정부지방법원 2018.2.21. 선고 2016가단126159 판결
편도2차로 도로에서 피고는 2차로 우측의 갓길로 진로를 변경하여 진행하였고, 원고는 피고차량 앞쪽 갓길로 진로를 변경하던 중 사고가 발생함, 원고 60% : 피고 40%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-6&chartType=1

60. 안전지대 통과 직진 대 선행 진로변경

ID

차43-7_precedent_1

도표 번호

차43-7

content

대법원 1996. 1. 26. 선고 95다44153 판결
도로교통법상 자동차의 안전지대 횡단은 일반적으로 금지되어 있으므로 안전지대의 표시에도 불구하고 자동차의 안전지대 횡단이 특별히 허용되고 있었던 사정이 인정되지 않는 한 안전지대 옆을 통과하는 자동차의 운전자로서는 그 부근을 운전하는 다른 자동차가 위 안전지대를 횡단하여 자기 자동차의 진로 앞에 달려드는 일이 없으리라고 신뢰하는 것은 당연한 것이므로, 운전자에게 위 안전지대를 횡단하여 오는 자동차가 있을 것을 미리 예상하고 운전할 업무상 주의의무를 기대할 수는 없다 할 것이다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A843-7&chartType=1

61. 직진 대 도로가 아닌 장소에서 도로로 우회전 진입

ID

차44-1_precedent_1

도표 번호

차44-1

content

서울동부지방법원 2007. 5. 4. 선고 2006가단44945 판결
주간에 도로 외 주차장에서 B차량이 전방주시의무를 게을리 한 채 도로로 진입하기 위하여 좌회전 하던 중, 도로 오른쪽에서 왼쪽으로 직진하는 A차량의 앞문 부위를 충돌하여 상해를 입힌 사고 : B과실 100%
서울중앙지방법원 2018. 4. 27. 선고 2017나86219 판결
차도가 아닌 장소 주유소에서 도로 2차로로 출차를 하던 B차량과 때마침 1차로에서 2차로로 진로변경을 하여 진행하던 A차량과 충돌한 사고 : B과실 40%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A844-1&chartType=1

62. 황색실선 추월 직진(좌회전) 대 선행 좌회전

ID

차45-1_precedent_1

도표 번호

차45-1

content

서울중앙지방법원 2016.10.21. 선고 2016나36026 판결
진행도로가 좌측으로 굽어지는 편도 1차로 교차로에서 피고는 중앙선을 침범하여 원고를 추월하다가 사고가 발생, 앞지르기 위반에 대한 피고의 과실이 매우 크나 원고도 도로형태를 고려 좌회전 하기 전 사이드미러를 통해 주변을 살펴야 하는 점을 소홀히 함, 원고 90% : 피고 10%
인천지방법원 부천지원 2011가단20340(본소),2011가단39283(반소) 판결
삼거리 교차로에서 원고 차량이 편도 1차로 도로에서 좌회전하던 중 원고 차량에 후행하던 피고 이륜차가 중앙선을 침범한 채 추월진행하다가 원고 차량과 충돌한 사고에 대하여, 이 사건사고는 피고 이륜차가 무리하게 중앙선을 넘어 원고 차량을 추월하려고 한 일방적인 과실에 의하여 발생하였다고 할 것이고, 신호등이 없는 'ㅓ'자형 교차로에서 좌회전하던 원고 차량으로서는 뒤에서 진행하던 오토바이가 중앙선을 넘어 원고 차량을 추월하려고 할 경우까지 예상하면서 운전하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다고 보아 피고 이륜차의 일방 과실에 기한사고로 판단함. 원고 차량 과실 0%, 피고 이륜차 과실 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-1&chartType=1

63. 동일차로 내 우측 급진입 추월 이륜차 대 선행 우회전

ID

차45-2_precedent_1

도표 번호

차45-2

content

서울중앙지방법원 2018. 4. 30. 선고 2017나76434 판결
원고 차량이 편도 1차로 도로를 진행하다가 우측 노상 주차장에 주차하기 위하여 우회전하던 중 원고 차량의 후방에서 진행해오다 원고 차량과 같은 차로의 우측으로 원고차량을 앞지르려던 피고 이륜차와 충격한 사고에 대하여, 이 건 사고는 피고 이륜차가 앞지르기 방법을 위반하여 원고 차량의 도로 우측 틈으로 끼어들어 간 피고 이륜차의 주된 과실에 기인한 것이지만, 원고 차량도 우회전을 하려면 미리 도로의 우측 가장자리로 서행하면서 우회전을 하여야 하고, 우측 후사경을 통해 회전하고자 하는 우측 방면의 상태를 잘 살피고 방향지시등을 점등하여 주변 차량들로 하여금 진로변경을 예상할 수 있게 한 후 우회전을 할 주의의무가 있음에도 이러한 주의의무를 다하지 아니한 채 우회전을 한 과실이 있는 점을 고려함. 원고 차량의 과실 30%, 피고 이륜차의 과실 70%
서울남부지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018나50626 판결
원고 차량이 편도 4차로 도로의 4차로를 따라 서행하다가 길가장자리를 따라 우회전하는 순간 피고 이륜차가 원고 차량을 뒤따르던 차량과 인도 사이 틈으로 그 차량을 빠른 속도로 추월한 다음 원고 차량까지 추월하고자 원고 차량과 인도 사이 틈으로 직진하다가 원고 차량을 충돌한 사고로 피고 이륜차의 앞지르기 방법 위반의 전적인 과실로 발생한 사고로 판단함. 원고차량 과실 0%, 피고 이륜차 과실 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-2&chartType=1

64. 선행 직진 대 후행 좌측 앞지르기(금지 장소)

ID

차45-3_precedent_1

도표 번호

차45-3

content

대법원 2005. 1. 27. 선고 2004도8062 판결
도로교통법 제20조의2는 “모든 차의 운전자는 다음 각 호의 1에 해당하는 곳에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.”고 규정하여 일정한 장소에서의 앞지르기를 금지하고 있으므로, 같은 조의 각 호에 해당하는 곳에서는 도로교통법 제18조에 의하여 앞차가 진로를 양보하였다 하더라도 앞지르기를 할 수 없다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-3&chartType=1

65. 정체중 후행 중앙선 침범 추월 대 선행 중앙선침범 추월

ID

차45-4_precedent_1

도표 번호

차45-4

content

서울중앙지방법원 2017. 10. 14. 선고 2017나49784 판결
양 차량 모두 중앙선을 침범하여 추월하던 중 발생한 사고에서, 후행 A차량은 B차량에 비하여 시야가 보다 넓게 확보되어 있을 것으로 보이는데다가 교통상황을 판단함에 있어 보다 면밀한 주의가 필요하였을 것으로 보이는 점을 종합하면, B과실 40%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-4&chartType=1

66. 선행 직진 대 후행 근접거리 추월(황색점선 중앙선)

ID

차45-5_precedent_1

도표 번호

차45-5

content

대법원 1987.7.7. 선고 86도2597 판결
황색점선인 중앙선의 경우에 있어서는 그 차선의 성질상 운행당시의 객관적인 여건이 장애물을 피해가야 하는 등 중앙선을 넘을 필요가 있어 반대방향의 교통에 주의하면서 그 선을 넘어가는 경우는 도로교통법 제13조 제2항의 차선에 따른 운행에 해당한다 할 것이나 그와 같은 월선의 필요성도 없고 반대방향의 교통에 주의를 기울이지도 아니한 채 중앙선을 넘어 운행하는 것은 위 특례법 제3조 제2항 제2호 전단의 도로교통법 제13조 제2항에 위반하여 차선이 설치된 도로의 중앙선을 침범한 경우에 해당한다고 해석함이 상당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A845-5&chartType=1

67. 정차후 출발차량과 그 앞으로 진로변경(교차로 아닌 곳)

ID

차47-2_precedent_1

도표 번호

차47-2

content

서울중앙지방법원 2019. 6. 20. 선고 2018나70853 판결
피고 차량이 편도 3차로 중 3차로에서 불법정차 후 출발하던 중 3차로에 주차하기 위해 피고차량을 지나 2차로에서 3차로로 진로를 변경하는 원고 차량 오른쪽 뒷문을 피고 차량의 왼쪽 앞부분으로 충격한 사고에서, 피고 차량의 운전자는 도로변에 황색 실선이 설치되어 주정차가 금지된 구역에 불법정차하고 있다가 출발하던 중이었으므로 주변 교통상황을 잘 살펴 안전하게 진행하여야 할 의무가 있음에도 이를 소홀히 한 점, 원고 차량의 운전자로서는 피고 차량이 정차 중 아무런 신호도 없이 갑자기 출발할 것이라고 예상하기 어려웠던 점, 반면 원고 차량의 운전자로서도 피고 차량의 동태를 제대로 살피지 못한 상태에서 피고 차량 앞으로 진로를 변경한 점 및 그밖에 이 사건 사고경위, 충돌부위 등에 비추어 보면 원고 차량과 피고 차량의 과실비율은 30 : 70으로 봄이 상당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A847-2&chartType=1

68. 선행차량의 적재물 낙하

ID

차48-1_precedent_1

도표 번호

차48-1

content

서울중앙지방법원 2018.3.6. 선고 2017나47047 판결
야간에 B차량이 자동차전용도로 1차로를 선행하던 중 오른쪽 뒷바퀴가 빠지면서 2차로에 정차하였고, 때마침 2차로를 후행하던 A차량이 3차로로 빠져 나가려다가 3차로에 B차량의 빠진 타이어가 있는 것을 뒤늦게 발견하고 다시 2차로로 변경하다가 B차량을 추돌한 사고 : B과실 80%
서울중앙지방법원 2016.11.11. 선고 2016나31823 판결
주간에 B차량이 고속도로 2차로를 진행하던 중 B차량의 적재함에서 자갈 등의 비산물이 떨어져 1차로를 진행하던 A차량의 전면 부위 등이 파손된 사고, A차량은 B차량의 적재상태를 파악할 수 있었으나 안전거리를 유지하지 않은 점, 비산물이 떨어진 경위 등을 판단할 자료가 없는 점 등을 고려하여 결정 : B과실 70%
서울중앙지방법원 2020. 1. 16. 선고 2019나27351 판결
편도 2차로 제한속도 70km/h 일반도로에서 일몰 후 어두운 저녁 무렵에, B차량에서 적재물이 도로상에 떨어졌고 그 뒤 차량인 1차량이 급정지하고 그 뒤 2차량이 급정지하는 1차량을 추돌하고(1차 사고), 그 뒤 3차량은 정지하여 2차량과 추돌을 면하였으나 다시 그 뒤 A차량이 3차량을 추돌하면서 그 충격으로 2차량, 1차량까지 추돌하는 사고(2차 사고)가 발생한 사건에서, 1차 사고와 2차 사고가 시간적으로나 장소적으로 매우 근접하여 발생한 하나의 연쇄추돌사고로서 원인제공차량인 B차량의 과실이 순차적으로 결합하여 발생하였다고 보면서 1, 2차 사고 경위, 연쇄추돌형태 등 종합하여 A차량에 대한 관계에서 B차량 과실 20% 인정(1심은 2차 사고와 B 낙하물 과실 사이에 인과관계 불인정)
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A848-1&chartType=1

69. 통로주행 대 주차구획 출차

ID

차51-1_precedent_1

도표 번호

차51-1

content

서울중앙지방법원 2015. 12. 18. 선고 2015나37411 판결
아파트 지하주차장에서 진출차량이 갑자기 후진하여 뒷범퍼 부분으로 진행차의 조수석 쪽 앞뒷문 부위를 충격한 사안에서 충격부위 등에 비추어 진출차량의 과실 100% 인정
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A851-1&chartType=1

70. 주차구획으로 선행진입 개시 대 통로진행 추월

ID

차51-2_precedent_1

도표 번호

차51-2

content

서울중앙지방법원 2017. 11. 24. 선고 2017나44215 판결
원고 차량 운전자가 이마트 주차장 안에서 원고 차량을 운행하면서 주차구역 사이의 통로 좌측으로 서행하던 중, 뒤에서 빠른 속도로 진행하여 원고 차량의 우측을 지나쳐 가려던 피고 차량의 좌측 뒷 휀더 부분과 원고 차량의 우측 측면 부분이 충돌한 사고에서, ① 사고 장소는 마트 주차장 내이고, 주차구역 사이 통로의 폭이 다소 좁기는 하나 차량 두 대가 교행할 정도는 되는 점, ② 원고 차량은 피고 차량의 앞에서 정차와 서행을 반복하며(주차할 공간을 찾고 있던 것으로 보임) 통로 좌측을 따라 진행하다가 조향장치를 우측으로 조작하고 있었던 점(통로 좌측의 주차구역에 후진주차 하려고 했던 것으로 보임), ③ 피고 차량은 빠른 속도로 원고 차량 우측을 지나쳐 가다가 원고 차량과 충돌한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 사고는 주차장 내에서 서행하지 아니하고, 주차하려는 선행 차량의 동태를 주시하여 충돌을 회피하도록 안전하게 운전할 의무를 위반한 피고 차량 운전자의 과실과, 뒤따르는 차량이 원고 차량 우측을 지나쳐 진행하여 갈 수 있음을 예상하고 피고 차량의 동태를 살피면서 진로를 양보하여야 할 의무를 위반한 원고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고, 이러한 사고의 경위, 쌍방의 과실의 내용 등 변론에 나타난 사정들을 종합하면 그 과실비율은 원고 측 40%, 피고 측 60% 정도로 봄이 타당하다.
서울중앙지방법원 2019. 12. 20. 선고 2019나38627 판결
성남시 분당구 율동 율동공원주차장에서 주차장에 설치된 주차구획으로 후진하는 피고 차량과 그 사이로 진행하려는 원고 차량이 충돌하는 과정에서 피고 차량의 뒤범퍼와 원고 차량의 좌측 앞범퍼, 휀더 부분이 파손된 사고에서, 원고 차량 운전자는 주차장 내 통로에서 주차구획으로 후진하는 피고 차량을 발견하였을 것으로 보이므로, 피고 차량이 주차구획에 들어갈 때까지 대기하거나 적어도 피고 차량과의 거리를 확보한 다음 전진하였어야 함에도, 무리하게 피고 차량과 주차구획선 사이로 지나가려다가 이 사건 사고가 발생한 점, 다만 피고 차량 운전자로서도 주차구획선에 진입하는 과정에서 접근 중인 원고 차량의 동태를 잘 살펴 안전하게 진입하였더라면 이 사건 사고를 회피할 수 있었을 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사고는 원고 차량 운전자의 주된 과실과 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다할 것이고, 사고의 발생원인과 경위, 주차장 상황, 차량의 충돌 부위와 정도 등에 비추어 그 과실비율은 원고 차량 75%, 피고 차량 25%라고 봄이 상당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A851-2&chartType=1

71. 후행 직진 대 문 열림

ID

차52-1_precedent_1

도표 번호

차52-1

content

서울중앙지방법원 2016. 10. 20. 선고 2016나1839 판결
이면도로 골목길에서 주차를 완료한 B차량의 운전자가 하차하기 위해 문을 개방하다가 때마침 B차량의 왼쪽을 진행하던 A차량과 접촉한 사고 : B과실 80%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A852-1&chartType=1

72. 횡단보도(보행자적색) 횡단 대 신호에 따라 직진(좌회전)

ID

차53-1_precedent_1

도표 번호

차53-1

content

대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다7177 판결
신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로의 통행 방법과 운전자의 주의의무 ; 신호등에 의하여 교통정리가 행하여지고 있는 교차로를 진행신호에 따라 진행하는 차량의 운전자는 특별한 사정이 없는 한 다른 차량들도 교통법규를 준수하고 충돌을 피하기 위하여 적절한 조치를 취할 것으로 믿고 운전하면 충분하고, 다른 차량이 신호를 위반하고 자신의 진로를 가로질러 진행하여 오거나 자신의 차량을 들이받을 경우까지 예상하여 그에 따른 사고발생을 미리 방지할 특별한 조치까지 강구할 주의의무는 없으며, 다만 신호를 준수하여 진행하는 차량의 운전자라고 하더라도 이미 교차로에 진입하고 있는 다른 차량이 있다거나 다른 차량이 그 진행방향의 신호가 진행신호에서 정지신호로 바뀐 직후에 교차로를 진입하여 계속 진행하고 있는 것을 발견하였다거나 또는 그 밖에 신호를 위반하여 교차로를 진입할 것이 예상되는 특별한 경우라면 그러한 차량의 동태를 두루 살피면서 서행하는 등으로 사고를 방지할 태세를 갖추고 운전하여야 할 주의의무는 있다 할 것이지만, 그와 같은 주의의무는 어디까지나 신호가 바뀌기 전이나 그 직후에 교차로에 진입하여 진행하고 있는 차량에 대한 관계에서 인정되는 것이고, 신호가 바뀐 후 다른 차량이 신호를 위반하여 교차로에 새로 진입하여 진행하여 올 경우까지를 예상하여 그에 따른 사고발생을 방지하기 위한 조치까지 강구할 주의의무는 없는 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95다29369 판결, 1999. 8. 24. 선고 99다30428 판결, 2002. 9. 6. 선고 2002다38767 판결 등 참조).
서울중앙지방법원 2020. 2. 19. 선고 2019나50719 판결
피고 차량은 횡단보도를 무단으로 진행하던 중 좌회전 신호를 따라 위 횡단보도를 통과하던 원고 차량의 좌측면을 충격하였다(이하 '이 사건 사고'라 한다). 원고는 이 사건 사고는 피고차량이 신호를 위반하여 횡단보도로 진행하다가 신호에 따라 좌회전하던 원고 차량을 충격함으로써 발생하였으므로, 이 사건 사고에 있어서 피고 차량의 과실 비율은 100%라

고 주장하고, 피고는 이 사건 사고는 원고 차량의 전방주시의무위반과 피고 차량의 과실이 경합하여 발생하였으므로, 이 사건 사고에 있어서 원고 차량의 과실 비율은 최소한 10% 상당이라고 주장한다. 위 인정사실과 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 피고 차량은 오토바이 차량으로서 보행자를 위한 횡단보도를 주행할 수 없음에도 불구하고 위 횡단보도를 주행하였던 점, 피고 차량이 위 횡단보도를 진행할 당시의 신호는 적색 신호로 서, 횡단보도를 통한 통행 자체가 신호 위반이었던 점, 원고 차량은 좌회전 신호에 따라 좌회전 중 이었던 점, 원고 차량이 당시에 보행자가 아닌 오토바이가 신호를 위반하여 횡단보도를 진행할 것까지 예상하기는 어려웠을 것으로 보이는 점 그 밖에 이 사건 사고경위, 충돌부위 등에 비추어 보면 이 사건 사고는 피고 차량의 전적인 과실로 인해 발생하였다고 판단된다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A853-1&chartType=1

73. 회전 2차로 이상 회전 대 대(大)진입

ID

차54-2_precedent_1

도표 번호

차54-2

content

서울중앙지방법원 2018.4.9.선고 2017나67553판결
야간에 회전교차로에서 원고차량은 회전교차로의 2차로 도로 중 내측 차로를 진행하고 있었는데 피고차량이 원고차량의 우측 연결로에서 회전교차로로 진입하면서 원고차량의 진행을 보지 못하고 곧바로 회전교차로의 내측 차로로 진행하다가 피고차량의 좌측 뒷부분으로 원고 차량의 우측 앞부분을 충격한 사고, 피고 차량은 일시정지 또는 양보의무를 준수하지 않으며 속도를 줄이지 않고 곧바로 진입한 점, 진입 각도 등을 고려할 때 원고 차량은 피고 차량을 미리 발견하기 어려운 점 등을 고려하면 피고차량의 전적인 과실로 발생한 것으로 봄이 상당함
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-2&chartType=1

74. 회전 2차로 이상 회전진출 대 진입

ID

차54-3_precedent_1

도표 번호

차54-3

content

서울중앙지방법원 2017.12.7.선고 2017나47290 판결
회전교차로에서 진출을 하기 위하여 우선 위 교차로로 진입중인 차량이 없는지 잘 살펴 내측 차로에서 외측 차로로 차로를 변경한 뒤 진출을 시도하여야 함에도 피고차량 운전자는 내측 차로에서 곧바로 진출을 시도하던 중 이 사건 사고를 발생시킨 점, 회전교차로에 들어가려고하는 차량의 운전자는 이미 교차로에 들어가 있는 다른 차가 있을 때에는 그 차에 진

로를 양보하여야 함에도 원고 차량 운전자는 피고 차량의 움직임을 살피지 않은 채 교차로에서 진입한 점 등에 비추어보면 이 사건 사고는 회전교차로에서 무리하게 진출을 시도한 피고 차량 운전자의 과실이 경합하여 발생하였다고 할 것이고 위와 같은 사고경위에 비추어 보면 이 사건 사고에 기여한 원고차량과 피고차량의 과실비율은 40:60으로 봄이 상당하다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A854-3&chartType=1

75. 녹색직진 대 긴급자동차 적색직진

ID

차55-1_precedent_1

도표 번호

차55-1

content

서울중앙지방법원 2015.4.24 선고 2013나60400 판결
피고차량이 화재신고를 받고 화재현장으로 출동하던 긴급자동차로서 위 교차로에 진입하면 서 경광등을 켜고 사이렌을 울려 긴급자동차 우선통행의 요건을 갖추었음을 알 수 있으므로 피고차량이 정지신호에 정지하지 않았다고 하더라도 일응 신호를 위반한 것으로 볼 수 없다. 그러나 긴급자동차의 우선통행이나 그 밖에 긴급자동차에 대한 특례 규정이 긴급자동차에 대하여 도로교통법이 정하는 일체의 의무 규정의 적용을 배제하는 것이 아님은 물론, 특히 긴급자동차가 신호를 위반하여 교차로에 진입하는 경우 진행 방향에 교차 운행하거나 보행하고 있는 차량 또는 사람이 있는지 주의 깊게 확인하는 등 교차의 안전에 특히 주의하면서 통행하여 야 할 주의의무를 부담한다고 할 것인 바, 긴급자동차인 피고차량이 경광등을 켜고 사이렌을 울리면서 이 사건 교차로에 접근하고 있었고 다른 자동차들은 그에 맞추어 통행신호에도 불구하고 정지하고 있어 원고들로서는 조금만 주의를 기울이면 이러한 상황을 인식할 수 있었을 것이므로 도로교통법 제28조 제4항에 따라 원고 차량을 일시 정지하여야 함에도 부주의하게 전방의 신호만 믿고 그대로 진행하여 이 사건 사고에 이르게 되었는바, 피고차량 운전자의 손해배상 책임을 30%로 제한한다.
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-1&chartType=1

76. 진로변경 대 긴급자동차 직진

ID

차55-7_precedent_1

도표 번호

차55-7

content

부산지방법원 2015.10.21 선고 2015가소65877 판결
3차로에서 진행하던 A차량이 출동 중인 긴급자동차 진행 방향으로 방향지시등 점멸 없이 진입하여 충돌한 사고 : A차량 과실 100%

부산지방법원 2018.6.19 선고 2018가소524047 판결
정차 중인 A차량이 출동 중인 긴급자동차 진행 방향으로 방향지시등 점멸 없이 진행하여 충돌한 사고 : A차량 과실 100%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A855-7&chartType=1

77. 후행이륜차 우측직진 대 선행정차 우측 문열림 사고

ID

차61-3_precedent_1

도표 번호

차61-3

content

서울고등법원 1993. 12. 22. 선고 93나26122 판결
주간에 주택가 골목길에서 선행하던 B차량이 골목길 중앙 부근에 이르러 후방주시의무를 태만히 한 채 완전히 정차하지 않은 상태에서 조수석에 타고 있는 일행을 내리게 한 과실로, 선행 B차량의 동태를 제대로 살피지 아니한 채 B차량의 우측에 근접하여 후행하고 있던 A(이륜차)를 B차량 우측 앞문짝 부분으로 충격하여 상해를 입게 한 사고 : B과실 70
대법원 2013. 5. 24. 선고 2012다28684 판결 (광주지방법원 2011나7877 판결, 광주지방법원 목포지원 2009가단5313 판결)
주간에 B차량이 정차 중 후사경 등을 통해 지나가는 차량이 있는지 확인하여 운전석 문과 차량 간의 충돌을 방지해야 할 주의의무가 있음에도 지나가는 차량의 유무를 확인하지 않은 채 좌측 앞 운전석 문을 열어, 마침 전방주시의무를 태만한 채 B차량 좌측을 진행하던 A이륜차(무면허)가 위 운전석 문과 충돌한 사고 : B과실 80%
서울중앙지방법원 2016. 1. 27. 선고 2013가단334445 판결
주간에 A(이륜차)가 심한 차량 정체 상태의 편도 3차로 도로 중 3차로와 보도 사이로 진행하다가 승객이 하차를 위하여 연 B택시 뒷문과 부딪친 사고에서 B과실 70%
닫기

source_url

https://accident.knia.or.kr/myaccident-content?chartNo=%EC%B0%A861-3&chartType=1